XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre – BP18 Kerületi Építési Szabályzat
5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet – egységes szerkezetben, hatályos: 2026.07.29.
Forrás: Nemzeti Jogszabálytár, https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2022-5-SP-5Y267 · letöltve: 2026-10-13
A szöveg változtatás nélkül, a Nemzeti Jogszabálytár egységes szerkezetű szövegéből készült.

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzatáról[1]

2026.07.29.
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály; Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály; Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály; Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály; Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály; Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály; Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály; Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály; Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály; Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; Budapesti Rendőr-főkapitányság; Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztály; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; Országos Atomenergia Hivatal; Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály; Országos Tisztifőorvosi Hivatal; Légügyi Hivatal; Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság; Nemzeti Földügyi Központ; Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.; Budapest Főváros Önkormányzata; Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály; Pest Megye Önkormányzata; Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat; Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata; Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata; Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata; Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata; Vecsés Város Önkormányzata; Gyál Város Önkormányzata; valamint
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Állami Főépítész véleményének kikérésével
a következőket rendeli el.
ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet hatálya és mellékletei

1. § (1) Budapest XVIII. kerületének Kerületi Építési Szabályzata (a továbbiakban: BP18 KÉSZ) területi hatálya Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területére terjed ki, kivéve a Kerülethatár – Ferihegyi repülőtérre vezető út – Sajó utca – Csap utca – a 156716/1 helyrajzi számú ingatlan – a 156716/2 helyrajzi számú ingatlan – a 152722 helyrajzi számú ingatlan – a 137678/1 helyrajzi számú ingatlan – a 137678/2 helyrajzi számú ingatlan – a 156725/3 helyrajzi számú ingatlan által határolt területet. A BP 18 KÉSZ területi hatályának lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A BP18 KÉSZ hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani, építési munkát végezni, valamint engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végezni, a közterületeket érintő bármilyen rendezést végrehajtani kizárólag a BP18 KÉSZ, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján lehet.

2. § A BP18 KÉSZ mellékletei:

a) **1. melléklet:** BP18 KÉSZ területi hatálya;

b) **2. melléklet:** Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei;

c) **3. melléklet:** Szabályozási terv – Szabályozási elemek, védelmek, korlátozások, kötelezettségek;

d) **4. melléklet:** Elővásárlási joggal érintett ingatlanok;

e) **5. melléklet:** Az állattartó építmény, építményrész elhelyezésének szabályai.

2. Értelmező rendelkezések

3. § A BP18 KÉSZ alkalmazásában:

1. **Állattartás:** olyan tevékenység, amely kedvtelésből történő állattartásra, állati eredetű termék előállítására, sportcélok elérésére és állatokkal kapcsolatos egyéb hasznosítás megvalósítására történik.

2. **Fedett-nyitott gépjárműtároló:** főépülettel egybeépítetten kialakított, fedett, de szerkezetében legalább egy oldalról nyitott, gépjárműtárolásra szolgáló építmény, építményrész.

3.^{2} **Fekvő telek**: a saroktelek kivételével a közterületekhez a hosszabbik oldalával csatlakozó építési telek vagy azon építési telek, amely homlokvonala a telek hosszabbik oldala.

4. **Főépület:** az övezet rendeltetése szempontjából meghatározó, a fő rendeltetési egységeket tartalmazó épület. Önálló főépületnek tekintendők az egymáshoz bármilyen épületszerkezettel kapcsolódó, de önálló tartószerkezettel rendelkező, fő rendeltetési egységet tartalmazó épületek is.

5. **Generációs lakás:** olyan lakó funkciójú rendeltetési egység, amelyben az OTÉK-ban a lakásokhoz kötelezően előírt helyiségcsoportok – konyha, tisztálkodó helyiség, lakószoba – számuk és alaprajzi kialakításuk révén alkalmasak arra, hogy az egyes helyiségcsoportok önállóan is használhatóak legyenek lakás céljára.

6. **Gépjármű árnyékoló tető:** fedett, legalább két oldalról nyitott, gépjárműtárolásra szolgáló önálló tartószerkezetű építmény.

7. **Gyalogos járdafelület:** a járdának kizárólag a gyalogos közlekedés számára igénybe vehető – berendezési-, valamint zöldsáv keresztmetszetével csökkentett – része, amely közterületi parkolásra még részlegesen sem vehető igénybe.

8. **Háromszintű növényállomány:** olyan gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt állomány, ahol 100 m^2 -enként legalább egy nagy lombkoronát növesztő fa és legalább 20 db cserje található, a többi felület a talajszinten gyeppel vagy talajtakaró növényzettel fedett.

9. **Kerékpáros infrastruktúra:** meglévő kiszolgáló utakon forgalomtechnikai eszközökkel kialakított kerékpáros nyomvonalak.

10. **Kézműipari tevékenység:** 5 főnél alacsonyabb foglalkoztatási létszámmal működő gyártó vagy szolgáltató tevékenység, amelynek működése során a környezet zajterhelése nem haladja meg a 60 decibel értéket, és a tevékenység céljára szolgáló rendeltetési egység összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 100 m^2-t.

11. **Kialakult terület:** az a telektömb, amely telkeinek több mint 70%-a lakóházzal beépített.

11a.[3] **Kistestű haszonállat:** sarki- és ezüstróka, prémgörény, házinyúl, nutria, csincsilla, angóranyúl, nyérc, méh, egyéb rágcsálók, baromfi (tyúkfélék, kacsa, liba, pulyka, aranyfácán, ezüstfácán, díszkacsa, egyéb vízi-, valamint díszszárnyas) és a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet hatálya alá tartozó, jellegükben, méretükben, tömegükben ezekhez hasonló, gazdasági céllal tartott állatok.

12. **Könnyűszerkezetes építmény:** a helyszínen összeszerelt, vázas rendszerű vagy késztermékként a helyszínre szállított építmény, így különösen készház, mobilház.

13. **Közhasználat céljára átadott terület**: telek azon része, amely erről szóló külön szerződés keretei között közterületről közvetlenül megközelíthető, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzetten közhasználat számára korlátozás nélkül vagy időbeli korlátozással megnyitott.

14. **Lakótelepi közterület:** a kialakult úszótelkes telepszerű lakótelepek közterületi telkeinek összterülete, amely magába foglalja a zöldfelületeket, parkolóterületeket és a belső közlekedést szolgáló útfelületeket is.

15. **Melléképület**: a fő épületet kiszolgáló, kiegészítő funkciójú önálló szerkezetű épület, amely huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas:

a) járműtároló (személygépkocsi-, motorkerékpár-, kerékpár-, csónak- és kertimunkagép-tároló),

b) háztartással kapcsolatos tároló, nyári konyha, mosókonyha,

c) tüzelőanyag-, szerszámkamra.

16. **Mélygarázs:** a megközelítési helyek kivételével teljes terjedelemben a terepszint alatt, parkolás céljára kialakított önálló építmény vagy épületrész, amely épület alatt is létesíthető.

16a.[4] **Nagytestű haszonállat:** ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, sertés, birka, és a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet hatálya alá tartozó, jellegükben, méretükben, tömegükben ezekhez hasonló, gazdasági céllal tartott állatok.

17. **Parkolási létesítmény:** fő rendeltetésként elhelyezett, önálló tartószerkezettel rendelkező (nem más rendeltetésű épülethez kapcsolódó) járműtárolás céljára szolgáló, terepszint alatti vagy feletti építmény (mélygarázs, parkolóház, parkolólemez).

18. **Pergola:** függőleges tartóoszlopokra vagy pillérekre helyezett keresztgerendákkal áthidalt, nem fedett – jellemzően növények felfuttatására szolgáló – szabadtéri vagy épülethez kötött árnyékoló építmény.

19. **Saroktelek:** az az építési telek, amelyet legalább két szomszédos oldalhatára mentén közterület vagy közhasználat céljára átadott magánút határol.

20. **Sorgarázs**: egymás mellé sorolt, kettőnél több egységből álló önálló járműtároló építmény vagy fő rendeltetésű épület földszintjén, egymás mellett kettőnél több egységből álló járműtároló épületrész.

21. **Zenepavilon:** közterületen, parkban a térzenét szolgáló zenekar vagy rendezvények idején előadóművészek elhelyezésére szolgáló fedett, oldalt nyitott építmény, színpad.

22. [5]**Szállás jellegű rendeltetés**: olyan nem lakás és nem a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely-szolgáltatásként üzemelő panzió vagy szálloda rendeltetés folytatására irányuló használat, amelynek célja az ingatlan egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének tartós vagy ideiglenes használatba adása ott tartózkodás, pihenés és személyes holmik tárolása céljából, úgy, mint a közös helyiségekkel rendelkező lakásbérlet, szobabérlet vagy ágybérlet, továbbá a munkásszálló, a hajléktalanszálló, a diákszálló, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti magánszálláshely és egyéb szálláshely, ide nem értve az övezeti előírásoknak megfelelő számú és rendeltetésű önálló rendeltetési egységek egészének önálló lakás célú albérletként való hasznosítását.

23. **Szintterületi mutató (szm):** az összes építhető szintterület és a telekterület hányadosa, amelynek értéke általános szintterületi mutató értékből (szmá) és – kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók és azok kiszolgáló közlekedési területei számára igénybe vehető – parkolási szintterületi mutató értékből (szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp).

24. **Szilárd burkolattal kialakított út:** olyan stabilizált állapotú út, amely szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

25. **Útsorfa minőségű fa:** 220 cm törzsmagasságot és 18 cm törzskörméretet meghaladó méretű, legalább kétszer iskolázott fa.

26. **Útrekonstrukció:** a meglévő, burkolattal ellátott út alépítményét és szegélyét is érintő építési munka.

26a.[6] **üzemanyagtöltő állomás:** fosszilis üzemanyagellátás-szolgáltatási célból létesített, gépjárművek és munkagépek üzemanyag tartályaiba, valamint szállítóedényekbe történő üzemanyag töltésére, kenőanyag tárolására és kiszolgálására szolgáló létesítmény, amely magában foglalja az üzemanyag tárolására, töltésére szolgáló létesítményt, továbbá az utak kivételével a kapcsolódó műtárgyakat is.

27. **Tanulmányterv alapján beépíthető terület:** olyan nagyobb kiterjedésű, újonnan beépülő vagy jelentős változással érintett terület, amelyen a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében a beépítést tanulmányterv készítése előzi meg.

28. **Technológiai építmény:** olyan építmény, amely elsősorban a telken elhelyezkedő funkció működéséhez szükséges gépeknek és berendezéseknek ad helyet, és kizárólag olyan huzamosabb tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmaz, amely ezen berendezések működtetéséhez szükséges.

29. **Traktus:** az egymással párhuzamos, függőleges irányú teherhordó szerkezetek által határolt épületszárny.

30. **Visszamaradó telek**: szabályozási vonallal érintett telek esetén a szabályozás végrehajtását követően megmaradó telek.

31. **Zárványtelek:** építési telkekkel körülzárt olyan építési övezetbe sorolt telek, amely közútról vagy kialakított magánútról gépjárművel nem közelíthető meg.

II. Fejezet

Közterület alakítására vonatkozó előírások

3. Közterületen lévő építmény elhelyezésére vonatkozó előírások

4. § (1) A közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják, és nem veszélyeztethetik a jármű- és gyalogosközlekedést.

(2) Közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen építmény kizárólag akkor helyezhető el, ha a környező épületek földszinti és földszint feletti helyiségeinek, rendeltetési egységeinek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza.

(3) Amennyiben közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen új építmény elhelyezése a meglévő zöldfelület csökkentésével jár, annak pótlásáról a kerület területén közterületi zöldfelületként vagy tetőkert kialakításával gondoskodni kell.

(4) Előkert nélküli, meglévő beépítés esetén a közterület felől az épületbe vezető külső lépcső közterületen részben vagy egészben akkor létesíthető, ha a szabályos méretű lépcső és a gyalogosok biztonságát szolgáló korlát együttes mérete mellett is legalább 1,5 méteres gyalogos járdafelület marad.

(5) A kerület közterületein az egyes övezeti előírásokban felsorolt, közterületen elhelyezhető építményeken túl:

a) távbeszélő fülke, utasváró, jegyárusító,

b) épületben, könnyűszerkezetes építményben vagy terepszint alatt elhelyezett illemhely és automata illemhely,

c) újságos és virágárusító pavilon lakótelepeken és a lakótelepekkel határos közlekedési területek mentén, fásított közterületeken és a tömegközlekedési megállókhoz kapcsolódóan,

d) a temető telekhatárától számított 500 méteren belül kizárólag virágárusító és kegyeleti cikkeket forgalmazó pavilon,

e) zenepavilon, valamint közösségi funkciójú térlefedés

helyezhető el.

(6) A kerület közterületein az újonnan elhelyezett pavilon nagysága legfeljebb 9 m^2, virág és kegyeleti cikkek árusítására szolgáló pavilon legfeljebb 12 m^2 lehet. A 9 m^2-t – kegyeleti cikkek árusítására szolgáló pavilon esetében a 12 m^2-t – meghaladó méretű pavilon kizárólag közterületalakítási terv alapján helyezhető el.

(7) Vendéglátó terasz az Lke-1 lakóövezetekhez kapcsolódóan kizárólag az Üllői út, Királyhágó utca és a Nemes utca menti közterületeken helyezhető el, ha legalább 2,0 méteres gyalogos járdafelület marad.

(8) Közterületen vagy közhasználatra megnyitott területen elhelyezett vendéglátó terasz bármilyen szerkezettel történő oldal irányú körbezárása ideiglenes jelleggel sem megengedett.

(9) Közterületen vagy közhasználatra megnyitott területen kereskedelmi célú lakókocsi, konténer, sátor, egyéb mobil elárusítóhely kizárólag időszakosan – legfeljebb 90 napig, érvényes közterülethasználati engedélynek megfelelően – helyezhető el, kivéve a Jegenye fasor menti (154456/2) helyrajzi számú közterületet, amelyen hulladékgyűjtő udvar többcélú konténerei bejelentés alapján meghatározatlan ideig elhelyezhetők, amennyiben a gyalogos- és gépjármű forgalmat nem akadályozzák.

(10) A kerület közterületein az (1)-(9) bekezdésben felsoroltakon kívül egyéb rendeltetésű épület közterület-alakítási terv alapján helyezhető el.

4. Közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások

5. § (1) A közúti közlekedésre szánt közterületeken, valamint a közforgalom számára átadott magánutak mentén a magánút tulajdonosának legalább egyoldali fasort kell telepítenie a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ajánlott növényfajok és ültetési távolságok figyelembevételével. Az ültetéssel egy időben az öntözőhálózat kiépítéséről, de legalább az öntözés lehetőségéről gondoskodni kell.

(2) A KÖu övezeti jelű közlekedési területeken a közlekedési és a közműlétesítmények helyigényének biztosításával egy- vagy kétoldali fasort kell telepíteni a helybiztosítás függvényében. A fasor telepítésétől kizárólag ott lehet eltekinteni, ahol a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát, vagy ahol a meglévő közműhálózat vagy a meglévő útszélesség a telepítést nem teszi lehetővé. A KÖu övezeti jelű közlekedési területeken az ültetésre a Fővárosi Önkormányzat zöldterület fejlesztési és fenntartási feladatait ellátó intézményének előírásait, ültetési szabályait be kell tartani.

(3) A Kt-KÖu övezeti jelű utcák és a közforgalom számára átadott magánutak mentén legalább egy oldali fasor telepítéséről kell gondoskodni. Ettől ott lehet eltekinteni, ahol a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát, vagy ahol azt a meglévő közműhálózat nem teszi lehetővé.

(4) Új közterületek megnyitásánál és kialakításánál biztosítani kell az útpályával párhuzamos kétoldali fasor kialakításának lehetőségét. Meglévő és beépített telektömbön keresztül megnyitott közterületek kialakításánál – amennyiben a meglévő közműhálózat vagy a kialakítható közterület mérete nem teszi lehetővé kétoldali fasor kialakítását – legalább egyoldali fasort kell telepíteni.

(5) Közterületen létesítendő gépkocsi várakozóhely kizárólag fásított parkolóként kerülhet kialakításra az alábbiak szerint:

a) minden megkezdett négy db várakozóhely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítendő, legalább 1 m^2 szabad földterület biztosításával,

b) a fákat ütközés-gátlóval kell megvédeni, a parkoló-felületet szegéllyel kell körül venni,

c) a műszaki kialakításnál kizárólag olyan megoldás alkalmazható, ami megakadályozza a benzin és olajszennyezés altalajba jutását,

d) térburkolat nélkül nem alakítható ki.

(6) A kerület közigazgatási területén fokozott gondot kell fordítani a faállomány megóvására, az összefüggő zöldfelület fenntartására. Ha fák kivágása – kivétel az invazív és gyümölcsfa – építmény elhelyezése vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, azok pótlásáról – jellegüknek és értéküknek megfelelően – a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon gondoskodni kell.

(7) Kertvárosias lakóterületeken a közterületi zöldfelületek védelme érdekében, összesen a telek szélességének legfeljebb 1/3-án, kizárólag a telekre történő behajtás biztosítása érdekében

alakítható ki burkolt felület – gépkocsibehajtó, kapubehajtó – a közútkezelő hozzájárulásával. A közterületi zöldfelület és csapadékvíz elvezető árok sértetlenségéről és fenntartásáról az építési munkák során és utána is gondoskodni kell.

(8) Kertvárosias lakóterületeken a gépkocsi behajtón kívül a közterületen, a telek közterületi kapcsolata mentén legfeljebb 1 gépkocsi rövid idejű parkolását lehetővé tevő, legfeljebb 13 m^2 nagyságú burkolt, fásított várakozóhely alakítható ki a közútkezelő hozzájárulásával. A burkolt felület alatt a csapadékvíz elvezetéséről épített szikkasztóművel gondoskodni kell.

5. Magánút, közhasználat céljára átadott területek kialakítása, gyalogos kapcsolatok

6. § (1) Telektömb belső feltárására, annak kiszolgálására – a szabályozási terv és az övezeti előírás eltérő rendelkezése hiányában, ott, ahol azt a szabályozási terv külön nem jelöli – magánút alakítható ki az alábbiak szerint:

a) magánút kizárólag kiszolgáló út vagy gyalogút szerepkörrel alakítható ki,

b) a magánút közhasználat céljára átadott területként alakítandó ki és tartandó fenn a zárványtelkek gyalogos megközelítését szolgáló magánutak kivételével,

c) a magánút telkének minimális szélességének – amennyiben a 3. melléklet másképpen nem jelöli –:

ca) kizárólag lakó vagy intézményi építési övezetbe sorolt tömbök kiszolgáló útja esetén 12 méternek,

cb) gazdasági építési övezetbe sorolt telektömb kiszolgáló útja esetén 14 méternek,

cc) gyalogút esetén 4 méternek

kell lennie,

d) lakóterületeken a magánút vegyes forgalmú útként is kialakítható, ha az útburkolatot a közterületi járda szintjére emelik,

e) a szakszerű csapadékvíz elvezetésről és legalább egyoldali útsorfa minőségű fasor telepítéséről magánutakon is gondoskodni kell.

(2) Magánút kizárólag akkor szüntethető meg, ha a kiszolgált építési telek más módon közterületről vagy másik magánútról megközelíthetővé válik.

(3) Beépítésre szánt területeket kiszolgáló gépjárműforgalom számára is szolgáló, 30 méternél hosszabb új zsákutca akkor létesíthető, ha a végén a tehergépjárművek számára – hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása – a megfelelő forduló kialakításra kerül. A zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb hossza 250 méter lehet.

(4) A meglévő és tervezett közterületeknek, valamint közhasználat céljára átadott magánutaknak összefüggő hálózatot kell alkotniuk.

(5) Közlekedési közterületek telekalakítása a nyomvonal egy részére is történhet abban az esetben, ha az a tervezett nyomvonal kezdeti szakasza, és a telek közterületi kapcsolata biztosított. A BP18 KÉSZ előírásainak megfelelő magánút kialakítható szakaszosan is.

7. § (1) A közhasználat céljára – időbeli korlátozással vagy korlátozás nélkül – átadott árkád, átjáró és áthajtó területére a közterületekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A szabályozási terven kötelező „gyalogos kapcsolat" jellel jelölt területeken

a) a gyalogos átvezetés megvalósítása rugalmasan alakítható az összekötendő közterületek és meghatározott irányok megtartásával,

b) az átközlekedést biztosító területet legalább 4 méteres szélességgel, közforgalom számára megnyitottan kell kialakítani és fenntartani,

c) a gyalogos átvezetés épület szabadon átjárható részeként – árkád, átjáró, passzázs – terepszinten, terepszint alatti vagy terepszint feletti átvezetéssel is megvalósítható.

III. Fejezet

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

6. Telekalakítás

8. § (1) Új telektömböt és azon belül telket, építési telket, építési területet kialakítani kizárólag a BP18 KÉSZ alapján és az építési övezeti előírásoknak megfelelően szabad.

(2) A BP18 KÉSZ hatálybalépésekor már kialakult és legalább 75%-ban beépített tömbökben a szabályozási vonallal vagy övezethatárral érintett telkek esetén a szabályozási terv végrehajtására irányuló telekalakítás abban az esetben is megengedett, ha a kialakuló telkek területének paraméterei az építési övezetben meghatározott paramétereknek nem felelnek meg, valamint, ha a telkek meglévő beépítettsége a telekalakítás következtében a megengedett legnagyobb beépítési mértéket meghaladja. Az ilyen telken azonban a beépítési előírásoknak megfelelő kialakításig további beépítés nem megengedett.

(3)[7] Kertvárosias lakóövezetekben a meglévő és a BP18 KÉSZ hatálybalépését megelőzően legalább 10 évvel használatba vett vagy igazolhatóan 25 éve fennálló lakóépületekkel beépített, legalább két épületet és épületenként legalább egy lakást tartalmazó telek megosztható, ha a telkek megosztása útján keletkező új telek

a) homlokvonala legalább 12,0 méter, és

b) területe nem kisebb az építési övezetben előírt legkisebb telekméret 90%-ánál.

(3a)[8] A (3) bekezdés szerinti esetben a kialakuló telkeknél

a) az övezetre előírt beépítési módtól eltérően, ikres beépítés is lehetséges, ha az előírt beépítési módtól eltérő beépítési mód alkalmazására vonatkozó, a BP18 KÉSZ-ben előírt egyéb feltételeknek megfelel,

b) 500 m^2-nél kisebb telken kizárólag egy lakás vagy egyéb önálló rendeltetési egység lehet.

(4) Közterületi szabályozással érintett teleknek a 3. melléklet szerint közterületté vagy magánúttá váló részén álló épület nem bővíthető, szintterülete nem növelhető, a szabályozás végrehajtásáig az épületen legfeljebb a balesetmegelőzés érdekében állagmegóvási, jókarbantartási munkák végezhetőek. A szabályozási terv végrehajtása, a közterület vagy magánút kialakítása esetén az érintett terület közterületté vagy magánúttá váló részén álló épületet el kell bontani.

(5) A kerületben új nyúlványos telek kizárólag akkor alakítható ki, ha a telektömbben a BP18 KÉSZ hatálybalépése előtt kialakult zárvány telek feltárását biztosító telekalakítás céljából történik.

(6) Kialakult nyúlványos telek nem megosztható, a nyúlvány magánútként nem alakítható ki, kivéve, ha az így kialakuló magánút megfelel a BP18 KÉSZ-ben előírt magánútra vonatkozó rendelkezéseknek.

(7) Ha a telekhatár mellett teleknyúlvány van, akkor annak teljes szélessége beleszámít a visszamaradt telek oldalkertméretébe. Ilyen esetben a teleknyúlványnak a visszamaradt telek melletti határa és a visszamaradt telken elhelyezett épület között 1,5 méternél kisebb távolság nem lehet.

(8) Telekalakítás esetén az övezet, építési övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki, kivéve a Budapest Főváros Rendezési Szabályzatának és Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének előírásai szerint jelentős változással érintett területeken.

(9) A különböző építési övezetekbe vagy övezetekbe sorolt telkek nem egyesíthetők, kivéve, amennyiben a telekalakítás közintézmény vagy közösségi építmény elhelyezését vagy bővítését szolgálja.

(10) A közműellátást szolgáló mérnöki építmények, műtárgyak számára az építési övezetre, övezetre meghatározott kialakítható legkisebb telek területe, legkisebb telekszélesség és mélység előírásoktól eltérő – műszakilag szükséges – méretű telek kialakítható, de kizárólag abban az esetben, ha

a) a közlekedési- vagy közműberendezés részére kialakított önálló telek közterülethez vagy magánúthoz közvetlen kapcsolattal rendelkezik, és

b) a közüzemi berendezés előírt védőtávolsága nem korlátozza a telekalakítással érintett további telek, telkek meglévő épületeinek rendeltetésszerű használatát és az övezeti előírásoknak megfelelő fejlesztését.

(11) Gazdasági területen telket alakítani kizárólag úgy lehet, ha az így létrejövő telkek kiszolgálása az útügyi igazgatásról szóló miniszteri rendelet szerinti lakóutakon kívüli közterületről vagy magánútról megoldott.

(12) A Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca – Alacskai út – Ganz Ábrahám utca által határolt területen a telkek beépítésének feltétele a telket érintő, szabályozási terven jelölt magánút kialakítása.

7. Elővásárlási jog

9. § (1) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) megillető elővásárlási jogokat a 3. mellékletben „elővásárlási joggal érintett ingatlan” jel jelöli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti településrendezési célokat és azok megvalósításához szükséges ingatlanokat a 4. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Közművek előírásai

8. Közművesítés és elektronikus hírközlés

10. § (1) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közhálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni, közművek elhelyezésénél a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre figyelemmel kell lenni.

(2) Új út építésénél, útrekonstrukciónál:

a) közút esetén

aa) a tervezett közművek lehetőség szerinti egyidejű megépítéséről,

ab) a meglévő közművek szükséges felújításáról,

ac) a csapadékvizek elvezetéséről,

ad) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről,

ae) a közterületi zöldfelület és fasor telepítéséről

gondoskodni kell;

b) magánút esetén

ba) a tervezett közműveket a közforgalmi utakra vonatkozó közműfektetési előírásoknak megfelelően kell megépíteni,

bb) a csapadékvíz elvezetését ki kell építeni,

bc) beépítésre szánt területen a közlekedésbiztonság igényét kielégítő térvilágításról kell gondoskodni,

bd) a zöldfelület kialakítást és fasor telepítését el kell végezni.

(3) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt a közmű üzemeltetőjének el kell bontania.

(4) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében:

a) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy

aa) 12 métert meghaladó, de 14 méter szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,

ab) 14 méter szabályozási szélességet elérő vagy meghaladó szélességű utcákban kétoldali

fasor telepítését ne akadályozzák meg;

b) 8 méternél kisebb szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó vízmennyiség függvényében folyókával vagy zárt csapadékcsatorna építésével kell megoldani.

9. Közművesítettség mértékének előírása

11. § (1) Új építés vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha:

a) a rendeltetésszerű használathoz szükséges közüzemi ivóvíz és közüzemi szennyvízelvezetés, továbbá a rendeltetéshez szükséges közüzemi vagy a d) pont szerinti villamos energia biztosított vagy biztosítható az épületek használatbavételéig,

b) a csapadékvíz elválasztott rendszerű közműhálózatba történő elvezetése vagy telken belüli ártalommentes elhelyezése biztosított a 14. §-ban foglaltaknak megfelelően,

c) a használat során keletkező hulladék elszállításának a lehetősége biztosított,

d) az energiaellátás és az épületek klimatizálása (fűtés, hűtés) a környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel, közüzemi szolgáltatással vagy egyedi módon teljesíthető.

(2) A beépítésre nem szánt területen huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény esetén a terület közművesítetlen maradhat.

10. Vízellátás és szennyvízelvezetés

12. § Új vízhálózat kizárólag a szennyvízcsatorna hálózattal együtt építhető.

13. § (1) A vízbázis, a felszín alatti vizek védelme érdekében sem a szennyvíz, sem a tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása nem megengedett.

(2) A szennyvízelvezetésre elválasztott rendszerű vízelvezetés építhető.

(3) A beépítésre nem szánt területen létesítendő építmények üzemelése során keletkező szennyvíz környezet károsítása nélküli kezeléséhez:

a) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m^3-t, a szennyvizet víz-zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni, és a kijelölt ürítő helyre szállíttatni.

b) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m^3-t, akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható az alábbi feltételekkel:

ba) a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll, azzal, hogy tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani,

bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint a hatáskörrel rendelkező szakhatóságok hozzájárulnak,

bc) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva a hatáskörrel rendelkező szakhatóság meghatároz.

(4) A szennyvízátemelő műtárgy védőtávolsága:

a) védelem nélkül 150 méter,

b) bűzzárral ellátva 20 méter,

c) hatásvizsgálat esetén a megállapított méret.

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott védőtávolságon belül építményt elhelyezni kizárólag környezeti hatásvizsgálat alapján lehet.

(6) Beépítésre szánt területen egyedi szennyvíztisztító közműpótló műtárgy nem alkalmazható, még átmenetileg sem.

(7) A Budapest Főváros Rendezési Szabályzata szerint infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett területeken, új beépítés esetén a csapadékvíz helyben tartásáról gondoskodni kell.

11. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés

14. § (1)[9] Új épület elhelyezése és meglévő épület bővítése esetén – a bővítmény területe után számítva –, a beépített és burkolt felületek minden megkezdett 50 m^2-e után 1 m^3 esővíztároló (ciszterna) vagy szikkasztó kialakítása szükséges telken belül. A többlet csapadékvíz kizárólag késleltetett módon kerülhet a közterületi csapadékcsatorna hálózatba elvezetésre. A csapadékvíz helyben tartására a hagyományos, épített műszaki - azaz szürke - megoldások mellett az azokkal egyenértékű csapadékvíz elszikkasztására alkalmas, természetalapú - azaz zöld - megoldások is alkalmazhatóak (úgy, mint: esőkert, szikkasztó tó, szivárgó, zöldtető), amelyek fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

(2) Az építési övezetekben lévő építési telkeken keletkező csapadékvíz közterületre nem vezethető ki, a csapadékvizet építési telken belül kell helyben tartani, elszikkasztani, kivéve a (4) bekezdésben foglalt eseteket. Azokban az építési övezetekben, ahol a telek beépíthetősége terepszinten vagy terepszint alatt 100%, ott a keletkezett esővíz elválasztott rendszerben kiépített csapadékcsatornába vezetendő terepszint alatt a hálózat üzemeltetőjének engedélyével.

(3) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti, a BP18 KÉSZ közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírásainak betartásával megépülő kocsi behajtók a vízelvezető árok keresztmetszetét nem szűkíthetik le.

(4) A telek utcafronti és oldalsó telekhatárára épített épületek ereszcsatornáit, valamint a telkekről a csapadékvíz kivezetést kizárólag terepszint alatt szabad az utcai vízelvezető hálózatba vezetni a közútkezelő vagy a hálózat üzemeltetőjének engedélyével.

12. Villamosenergia ellátás[10]

15. § (1) Háztartási igényt kiszolgáló napelemes kiserőmű valamennyi építési övezetben elhelyezhető a telek minimálisan kialakítandó zöldfelületén kívül, a telekhatártól legalább 1,00 méter távolságra úgy, hogy a napelem rendszer kialakítása, üzemeltetése, karbantartása a szomszédos ingatlanok használatát ne korlátozza, a gép- és légijármű forgalmat ne zavarja, a zöldfelületek fenntartását ne akadályozza.

(2) Háztartási méretet meghaladó méretű napelemes kiserőmű

a) elsősorban ipari, különleges és gazdasági övezetekben helyezhető el, valamint azokon az ingatlanokon, ahol a napelemes kiserőmű kizárólag az érintett ingatlan ellátását szolgálja,

b) kizárólag épület tetőszerkezetén, vagy a telek minimálisan kialakítandó zöldfelületén kívül, a telekhatártól legalább 3,00 méter távolságra úgy telepíthető, hogy a napelem rendszer kialakítása, üzemeltetése, karbantartása a szomszédos ingatlanok használatát ne korlátozza, a gép- és légijármű forgalmat ne zavarja.

(3) A villamosenergia ellátás hálózatának és létesítményeinek az elhelyezését a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

13. Földgázellátás és távhőellátás

16. § (1) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzatra szerelt fali égéstermék elvezető a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben előírt illeszkedési követelmények biztosításával összhangban létesíthető.

(2) Új távhővezeték kizárólag földalatti elhelyezéssel építhető, a meglévő terepszint feletti távhővezetékek hibaelhárítás mértékét, karbantartási kötelezettségét meghaladó felújítása, átépítése kizárólag terepszint alá történő áthelyezéssel oldható meg.

14. Elektronikus hírközlés

17. § Elektronikus hírközlés hálózatának és létesítményeinek az elhelyezési lehetőségét a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

V. Fejezet

A természet és a környezet védelmére vonatkozó előírások

15. A levegő védelmére vonatkozó előírások

18. § Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő új építmény, létesítmény kizárólag olyan módon alakítható ki, helyezhető el, hogy a védelmi övezet nem érinthet lakóterületet, vegyes területet, sport- és rekreációs célú különleges területet, zöldterületet, közjóléti erdőterületet.

16. A termőföld, a felszín alatti és a felszíni vizek védelmére vonatkozó előírások

19. § (1) Építmények oly módon helyezhetők el, hogy a felszíni vizek természetes lefolyását ne akadályozzák.

(2) Terepszint alatti építmények kizárólag a felszín alatti vizek mozgását nem akadályozó, az érintett térség vízháztartását nem befolyásoló módon létesíthetők. Terepszint alatti építés esetén a felszín alatti vizek továbbvezetését meg kell oldani.

(3) Építmények üzemelése során keletkező, külön jogszabályban meghatározott káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába vagy szennyvízgyűjtőbe nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába vezetés előtt a telken belül előtisztítani, előkezelni kell.

(4) A vízmedrek kedvezőtlen változását okozó, természetes állapotát vagy funkcionális működését befolyásoló területhasználat nem folytatható.

(5) Húsz vagy annál több gépkocsit befogadó parkoló kizárólag olyan módon alakítható ki, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz. Ebben az esetben a csapadékvíz kizárólag hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csapadékvíz-elvezető hálózatba.

VI. Fejezet

Az építés általános szabályai

17. A beépítésre vonatkozó előírások

20. § (1) Közterületi telekhatáron, valamint az előkert felé sorgarázs – az Ln-T és az Lk-T övezetek kivételével – nem helyezhető el.

(2) A BP18 KÉSZ hatálybalépésekor már kialakult területeken lévő építési övezetben – amennyiben az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek – az előírt legkisebb kialakítható telekméretet el nem érő telkek is beépíthetők, amennyiben területük eléri legalább az előírt legkisebb kialakítható telekméret 75%-át, az Lke-1/NT jelű övezetekben az előírt legkisebb kialakítható telekméret 50%-át.

(3) Az építési övezetben előírt legkisebb kialakítható telekméretet meghaladó méretű telkeken – ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek – több épület is elhelyezhető. A kialakítható minimális telekméretű vagy annál kisebb telken kizárólag egy fő rendeltetésű épület helyezhető el.

(4) Az építési övezetben előírt legkisebb telekméret háromszorosát elérő vagy meghaladó méretű telken épülő fő rendeltetésű épületeket tagoltan kell elhelyezni, zártsorú beépítési mód vagy kötelező építési vonal esetén az épülettömeg zárt során épületközzel vagy építészeti eszközökkel tagolni kell.

(5) Nyúlványos telkek nyúlványára a közlekedési területekre vonatkozó építési paraméterek alkalmazandók, a telek beépítési paramétereibe a nyúlvány területe nem számítható be. Nyúlványos vagy szabálytalan alakú telek beépítése során az elő- és hátsókerti telekhatáron kívül minden egyéb telekhatár mentén az oldalkertre vonatkozó előírások szerint lehet építményt elhelyezni.

(6) Meglévő épületek rendeltetése kizárólag olyan rendeltetés céljára változtatható, amely az építési övezetre vonatkozó szabályok szerint újonnan is elhelyezhető. Rendeltetés-változtatás esetén az új rendeltetésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.

(7)[11] Új épület építése esetén minden új önálló lakó rendeltetési egységhez

a) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását biztosító, összesen legalább 4,0 m^2 nettó alapterületű tároló helyiséget (úgy, mint gardrób, háztartási helyiség, tároló) vagy beépített szekrényt,

b) Lke-1 és Vi-2/AT építési övezetben az a) pontban meghatározottakon túl, további legalább 4,0 m^2 nettó alapterületű kerti szerszámtároló helyiséget vagy helyiségrészt

biztosítani kell az épületen belül.

(8) A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér telekhatáraitól mért 4 kilométeres távolságon belül 40 méternél magasabb építmény nem helyezhető el, még akkor sem, ha az övezeti előírások azt egyébként lehetővé tennék.

(9) Az 1. mellékletben „telek be nem építhető része” jellel jelölt területen

a) új építmény, építményrész nem helyezhető el,

b) meglévő épület felújítható, jókarbantartható, azonban szintterületet növelő átépítése és bővítése nem megengedett.

(10) Az építési helyről részben vagy egészben kívül álló épület vagy egyéb övezeti paramétereknek nem megfelelően, de jogszerűen álló épület jókarbantartható, felújítható, átépíthető, amennyiben az építési helyen kívül szintterület-növekedés és befoglaló méret növelés nem történik. Kivételt képez ez alól az épület utólagos hőszigetelése, valamint a statikai megerősítés érdekében műszakilag szükséges épületszerkezet építése, amely esetben kizárólag a műszakilag szükséges mértékben növelhető az építési helyen kívül álló épületrész szerkezete (így különösen födém megerősítés, koszorú építés, pillér építése).

(11) Az Lke övezetekben az előkertbe legfeljebb 1 méterre benyúló épületrész feletti, befoglaló méret növeléssel nem járó tetőtérbeépítés megengedett.

(12) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben előírt illeszkedési követelmények biztosítása érdekében az építési övezetben megengedett legkisebb épületmagasságot nem kell betartani, amennyiben az adott utcaszakaszon az átlagos épületmagasság nem éri el a legkisebb épületmagasság mértékét, vagy a szomszédos telkeken meglévő épületek valamelyikének épületmagassága kisebb az előírt minimális épületmagasságnál.

(13) A jelentős átépítésre kerülő területen, Köu övezetek mentén, valamint a Vt-H övezetekben lévő ingatlanokon az építési vonaltól való eltérés megengedett abban az esetben, ha – időbeli korlátozással vagy korlátozás nélküli – közcélú használat számára megnyitott terület alakul ki a telken vagy közhasználatú épületek esetében. Az építési vonaltól való eltérés mértéke nem közhasználatú épület esetében a telek teljes szélességében, legfeljebb – az építési vonalra merőlegesen mért – 10 méter lehet. Közhasználatú épület esetében az építési vonaltól korlátozás nélkül el lehet térni.

(14)[12] Az építési övezetekben – a Vt-H övezetek kivételével – az adott építési övezetben megengedett maximális lakásszámot nem lépheti túl az összes rendeltetési egység száma.

(15) Generációs lakások esetén a lakás funkcióra alkalmas helyiségcsoportokra az önálló rendeltetési egységekre előírt rendelkezéseket be kell tartani. A generációs lakást tartalmazó épület többlakásos lakóépületnek számít.

(16) A közterületekhez a hosszabbik oldalával csatlakozó fekvő telek esetében az előkert a közvetlenül szomszédos 2 - 2 építési telekhez kell illeszkedjen, ennek hiányában az előkertnek 3,0 méternek kell lennie, a hátsókert 0 méter lehet, amennyiben az így kialakuló beépítés a szomszédos telek beépítését nem korlátozza.

21. § (1) Zártsorú beépítési mód esetében az épületek zárt sora a közterülettel érintkező telekhatáron mért legalább 10 méter széles épületközzel megszakítható, amennyiben az érintett telek legalább 20 méter széles és az építési övezetre vonatkozó előírások vagy a 3. melléklet másképp nem rendelkezik.

(2) Zártsorú beépítési mód esetén

a) az építési vonal telkenkénti hosszának legalább 75%-án épülethomlokzatnak kell állnia,

b) a saroktelek beépíthető területe az építési övezetre meghatározott legnagyobb beépítettséghez képest 20%-kal növelhető az egyéb előírások betartása mellett.

18. A földszintek kialakítására vonatkozó előírások[13]

22. § (1) A KÖu övezetek mentén

a) a Vi jelű építési övezetekbe tartozó telkeken az épületek főútvonal mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új lakó funkciójú helyiség nem alakítható ki, ott kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport helyezhető el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten a főútvonal menti traktusban is kialakítható lakó funkciójú helyiség.

b) az Lke övezetek kivételével, előkert nélküli és a 3 méter szélességet el nem érő méretű előkerttel rendelkező beépítés esetén az új épület létesítése vagy meglévő épület használati módjának megváltoztatása esetén a lakó funkciójú helyiségek földszinti padlószint magasságának a közterület mentén legalább 1,5 méternek kell lennie.

(2)[14] Amennyiben az építési övezet előírása másképp nem rendelkezik, a közterület felőli épülethomlokzaton létesített garázskapuk összes szélessége – a teremgarázs-bejáratot is ideértve – az épület homlokzati szélességének legfeljebb 1/3-a, kertvárosias övezetekben legfeljebb a 2/3-a lehet.

19. A terepszint alatti beépítés szabályai

23. § (1) A terepszint alatt beépíthető területet – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – úgy kell kialakítani, hogy

a) az előkertben – a jogszabályban megengedett építményeken túl – kizárólag terepszint alatt kialakított gépkocsitároló és a lakásokhoz tartozó tároló-helyiség megközelítéséhez szükséges építmény helyezhető el, valamint

b) a hátsó telekhatártól mért 6 méteres sáv legalább 25%-án fás szárú növényzet telepítésére alkalmas területet kell kialakítani a fák telepítésével egyidejűleg, amitől eltérni kizárólag ott lehet, ahol

ba) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke indokolja, vagy

bb) a beépítés megengedett legnagyobb mértéke indokolja, vagy

bc) az övezeti előírások ezt külön megengedik.

(2) Amennyiben az építési övezet előírásai másképp nem rendelkeznek, terepszint alatti beépítés a 3. mellékletben a „telek zöldfelületként kialakítandó/megtartandó része”, a „kötelező védőzöldsáv”, valamint a „telek be nem építhető része” jelekkel jelölt terület alatt nem létesíthető.

20. Melléképületek és melléképítmények elhelyezése

24. § (1) Amennyiben a területre vonatkozó egyéb előírások lehetővé teszik önálló melléképület elhelyezését, a melléképület a telek hátsó telekhatárára merőlegesen mért 6 méteres sávján belül is elhelyezhető az építési övezetre és a melléképületekre vonatkozó egyéb előírások keretei között.

(2) A telek hátsó 6 méteres sávjában elhelyezett melléképület, melléképületek és melléképítmény, melléképítmények összevont szélessége nem lehet nagyobb, mint a hátsó telekhatár szélességének 50 %-a.

(3) Kialakult területen melléképületeket – amennyiben az építési övezetre vonatkozó előírások engedik– úgy lehet létesíteni, hogy

a) a szomszédos telkeken meglévő melléképületek esetén az új melléképület a hátsó telekrész szomszédos melléképület felőli részén létesüljön úgy, hogy a melléképületek legalább 50%-os átfedésben álljanak,

b) a megközelítését biztosító – telken belüli – burkolt közlekedő felület kizárólag a szükséges mértékű legyen, a telek összefüggő zöldfelületének minél nagyobb egyben tartásával,

c) a melléképületről lefolyó csapadékvíz elszikkasztásáról saját telken belül gondoskodni kell.

(4) A 3. mellékletben a „telek zöldfelületként kialakítandó/megtartandó része”, a „kötelező védőzöldsáv”, valamint a „telek be nem építhető része” jelekkel jelölt területen melléképület nem létesíthető.

(5)[15] Azokban az övezetekben, ahol lehetőség van melléképület elhelyezésére, annak gerincmagassága nem haladhatja meg a 3,5 métert, a párkánymagassága a 3,0 métert. A melléképületre az övezetre előírt minimális épületmagasságot nem kell betartani.

(6) [16]A kialakult kertvárosias lakóterületek és a kialakult Vi-2/AT építési övezeti területek kivételével a BP18 KÉSZ hatálybalépése után épült főépületet érintő építési tevékenység, bővítés, rendeltetés mód változtatás esetén melléképület önálló épületként nem létesíthető.

21. Állattartó építmények elhelyezésének szabályai

25. § (1) A BP18 KÉSZ területi hatálya alá tartozó területen állattartó építmény, építményrész és azok kifutója a (2) - (4) bekezdésben foglalt előírások és az 5. melléklet szerint telepíthető.

(2) Építési övezetben elhelyezhető:

a) állatpanzió, állatkórház, állatkereskedés,

b) kedvtelésből tartott állat tartására szolgáló építmény, építményrész,

c) kistestű haszonállat-tartó építmény, építményrész, valamint a hozzá tartozó állatkifutó belterületen az Lke-1 építési övezetek területén,

d) nagytestű haszonállat tartására szolgáló építmény, építményrész, valamint a hozzá tartozó állatkifutó kizárólag építési helyen belül az Lke-1 építési övezetek területén,

amennyiben az a használat során a szomszédos telkek övezeti előírások szerinti használatát nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet, és az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön jogszabályi előírásoknak megfelel.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti építmény kizárólag építési helyen belül, a (2) bekezdés b) pontja szerinti építmény elő-, oldal- és hátsókertben, valamint építési helyen belül elhelyezhető.

(4) A (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti építmény, építményrész:

a) fő rendeltetésű épületben, az épület hátsó kert felé eső traktusában, építési helyen belül,

b) fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épületben, önálló melléképítményben a hátsó telekhatártól legalább 3,0 méteres távolságra

helyezhető el.

22. Az építési övezetek zöldfelületeire vonatkozó előírások

26. § (1) Amennyiben az építési övezetre előírt legkisebb zöldfelület mértéke kialakult, „K” betűjellel szabályozott, abban az esetben a telken meglévő, már kialakult zöldfelület mértéke nem csökkenhet.

(2) Az építési övezetekben telkenként négy férőhelyes vagy annál nagyobb térszíni, fedetlen gépkocsi-várakozóhely vagy gépkocsik tárolására, parkoltatására szolgáló terület kizárólag fásított parkolóként alakítható ki az alábbiak szerint:

a) minden megkezdett 4 db várakozóhely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítendő, legalább 1 m^2 szabad földterület biztosításával, azzal, hogy a parkoló terület körüli, 50 cm-nél keskenyebb zöldsávok a telek zöldterületébe nem számítanak bele,

b) a fákat ütközés-gátlóval kell megvédeni, a parkoló-felületet szegéllyel kell körülvenni,

c) a műszaki kialakításnál kizárólag olyan megoldás alkalmazható, ami megakadályozza a benzin és olajszennyezés altalajba jutását,

d) térburkolat nélkül nem alakítható ki.

(3) A BP18 KÉSZ területi hatálya alá tartozó területen a beépítésre szánt területeken is fokozott gondot kell fordítani a faállomány megóvására, az összefüggő zöldfelület fenntartására. Ha fák kivágása az övezetben megengedett építmény elhelyezése vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, azok pótlásáról – jellegüknek és értéküknek megfelelően – a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon gondoskodni kell.

(4) A kerület beépítésre szánt területein lévő építési telkeken az előírt legkisebb zöldfelület minden 100 m^2-e után legalább egy, környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, akkor is, ha az előírások a terepszint alatti 100%-os beépítési mértéket lehetővé teszik, ebben az esetben megfelelő földtakarással rendelkező tetőkertet kell kialakítani a faültetés érdekében.

(5) Építési telken építési tevékenység során az építési övezetre meghatározott legkisebb zöldfelületi arányt minden esetben biztosítani kell, és azt az építési tevékenység befejezése után is folyamatosan fenn kell tartani.

(6) Az építési telkek előírt legkisebb zöldfelületébe a tetőkert és vízfelület az OTÉK szerint számítható be. A legkisebb zöldfelület területébe – az Üllői út menti teleksorokat kivéve – a gyepráccsal borított terület nem számítható be.

23. A szintterületi mutatók alkalmazása

27. § (1) Az általános szintterületi mutató számítása során az általános szintterületet az OTÉK előírásai alapján kell számítani, amelybe

a) ha a parkolásra fordítható többlet szintterületi mutató figyelembevételre kerül, akkor nem kell beszámítani a (2) bekezdés szerinti parkolási szintterületbe beszámítható épületrészeket,

b) ha a parkolásra fordítható többlet szintterületi mutató külön nem kerül figyelembevételre, akkor a (2) bekezdés szerinti épületrészek az általános szintterületbe számítandók be.

(2) A parkolási szintterületi mutató számítása során a parkolási szintterületbe kizárólag a parkoláshoz szükséges építményszint részek, helyiségek és helyiségrészek tartoznak, amelybe beszámítandó az épületen belül létesített

a) parkolóférőhely és a hozzá vezető épületen belüli útfelület,

b) behajtást és a gépjármű manipulációját szolgáló útfelület, egyéb manipulációs tér,

c) lehajtó és felhajtó rámpa,

d) parkolóterületen belüli lépcső, lift és gyalogos megközelítésre szolgáló felület, valamint

e) a parkolóval azonos szinten lévő, a parkoló üzemeltetését szolgáló helyiségek: biztonsági személyzet számára kialakított tartózkodó, fülke, illem- és tisztálkodó helyiség, továbbá tároló

területe, amelyek beszámítása során az azonos építményszinten a határoló szerkezeti elemek (falak, pillérek) területe is hozzászámolandó, továbbá hozzáadódik az általános szintterülethez tartozó építményrésztől elválasztó határfal felezővonalától számított területe, ha az nem kerül beszámításra az általános szintterületbe.

24. Egyéb előírások

28. § (1) Rendszeres forgalom számára helikopter leszállóhely nem létesíthető, kivéve egészségügyi vagy honvédelmi rendeltetésű épületek, létesítmények területén.

(2) Amennyiben az építési övezetekre és övezetekre vonatkozó előírások másképp nem rendelkeznek, önálló üzemanyagtöltő állomást elhelyezni nem lehet.

(2a)[17] Elektromos töltőállomás minden övezetben és építési övezetben elhelyezhető.

(3) A 3. mellékletben jelölt védőterületeken vagy védősávokban az adott övezetben megengedett funkciók kizárólag úgy gyakorolhatók, a megengedett rendeltetéseknek megfelelő építmények kizárólag úgy létesíthetők, ha működésük nem akadályozza a védelmi cél megvalósulását.

(4) A telekhatáron létesített kerítés - eltérő terepszint esetén a magasabb terepszinttől számítva – nem lehet magasabb 2,00 méternél, a szabályozási terv szerint kialakítandó zajvédő fal magassága legfeljebb 2,5 méter lehet.

(5) Telken belüli kerítés legfeljebb 1,5 méter magasságban létesíthető.

(6) Tereprendezés építési helyen kívül a telekhatártól 1,0 méteres távolságban nem történhet, kivéve:

a) az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének előkertben történő biztosítását,

b) előkerti gépjárműbeálló,

c) kerti szabadlépcső, vagy

d) kerti tereplépcső létesítését.

(7) Építési helyen kívül kizárólag pinceszinti gépkocsitároló megközelítését szolgáló lehajtót kísérő támfal alakítható ki, a támfal külső síkja telekhatártól legalább 0,5 méter távolságban építhető. Támfal kialakítása során építési helyen kívül a természetes terepszint:

a) felfelé legfeljebb 1,0 méterrel,

b) lefelé legfeljebb 1,5 méterrel, de

mindösszesen legfeljebb 2,0 méterrel változtatható meg. A csapadékvíz elvezetését a saját telken belül kell megoldani.

(8) Támfal tetején létesíthető tömör mellvéd magassága nem lehet nagyobb – a támfal felső terepcsatlakozásának szintjéhez mért – 1,5 méternél.

(9) A tereprendezés kialakítása során építési helyen belül a terep természetes terepszintje legfeljebb 0,6 méterrel változtatható meg, kivéve, ha a támfal vagy a telek, építési telek rendeltetésszerű használatát biztosító sajátos építmény vagy műtárgy kerül kialakításra.

VII. Fejezet

A személygépjárművek és kerékpárok elhelyezésének helyi szabályai

25. A szükséges parkolóhelyek és kerékpártárolók biztosításának szabályai

29. §[18] (1) A parkolóhely-létesítési kötelezettséget a BP18 KÉSZ-ben meghatározott esetek kivételével, a BP18 KÉSZ-ben meghatározott számban az ingatlanon belül kell teljesíteni.

(2) Az egyes önálló rendeltetési egységek építése vagy rendeltetés-változtatása esetén a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TÉKA) által előírt számú, lakás rendeltetés esetén Lke lakóövezetekben, továbbá ott, ahol az övezetre vonatkozó előírás e bekezdés alkalmazását előírja, lakásonként legalább 25 m^2 összesített nettó alapterületű parkolót kell biztosítani telken belül, burkolt felülettel kialakítva. Az övezeti előírások a parkolók elhelyezésére további szabályokat állapíthatnak meg.

(3) Vegyes rendeltetésű épület esetében a fejlesztés teljes parkolóhely igényét a különböző rendeltetésekhez tartozó egyedi parkolóhely számokat összesítve kell meghatározni.

(4) Ha a TÉKA által előírt számú parkolóhely-létesítési kötelezettséget az építtető az ingatlanon belül nem tudja teljes mértékben teljesíteni, úgy a BP18 KÉSZ-ben meghatározott feltételek fennállása esetén, a BP18 KÉSZ-ben meghatározott előírásoknak megfelelően a pénzben megváltható vagy Önkormányzati tulajdonú területen biztosítható parkolóhelyekről a Településfejlesztési és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján, az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint pénzbeli megváltással vagy parkolási szerződéssel gondoskodhat.

(5) A parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljesítése alóli kedvezményt, a BP18 KÉSZ-ben megállapított feltételek teljesülése esetén, az alábbi területeken lévő ingatlanokon lehet adni:

a) Köu övezetek vagy kötöttpályás közösségi közlekedéssel ellátott útvonalak mentén vagy azoktól mért 300 méteres távolságon belül,

b) Vi jelű övezetekben,

c) VT-H jelű övezetekben,

d) Ln-T/K jelű övezetekben.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott területeken a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljesítése alóli eltérések, kedvezmények az alábbi feltételek fennállása esetén adhatóak:

a) a telken értékvédelem alatt lévő épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését,

b) a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését,

c) olyan meglévő épület új lakás létesítésével nem járó bővítése esetén, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben a meglévő épületszerkezetek miatt nem alakítható ki, és az építtetőtől a kialakítás nem várható el,

d) a BP18 KÉSZ hatálybalépését megelőzően kialakult olyan úszótelkes épületek alakítása, új lakás kialakításával nem járó szintterület növelése esetén, ahol a meglévő beépítés kizárja a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését,

e) Ln-T/K övezetekben és a lakótelepek területén lévő kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épület esetén, kivéve a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m^2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében.

(7) A BP18 KÉSZ-ben rögzített feltételek fennállása esetén, a TÉKA előírásai szerinti meghatározott számú parkoló mennyiségének teljesítése alól legfeljebb 50% kedvezmény adható.

(8) A (7) bekezdés alkalmazásával számított parkoló mennyiségének:

a) a (6) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti esetben 100%-a,

b) egyéb esetben 50 %-a pénzben megváltható vagy a telekhatártól mért, legfeljebb 500 méteren belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával kialakítható.

(9) A BP18 KÉSZ területi hatálya alá tartozó területen minden esetben a TÉKA-ban meghatározott számú parkoló mennyiségének:

a) az intézményi, közösségi, kulturális, egészségügyi, igazgatási funkciójú, illetve önkormányzati beruházásban megvalósuló bérlakás önálló rendeltetési egység után 75 %-át,

b) oktatási funkció önálló rendeltetési egység után 50%-át kell biztosítani. Meglévő épület bővítése vagy rendeltetésének változtatása esetén az így számolt parkoló mennyiségnek a 100 %-a pénzben megváltható vagy a telekhatártól mért, legfeljebb 500 méteren belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával is kialakítható.

(10) A BP18 KÉSZ területi hatálya alá tartozó területen, az Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján a BP18 KÉSZ előírásai szerint számolt parkoló mennyiség – a lakásokhoz tartozó parkolókat kivéve – legfeljebb 50%-a, közintézmény esetén 100 %-a 500 méteren belül közhasználatra átadott magánterületen a BP18 KÉSZ előírásai szerint kialakított, fásított parkolókban is biztosítható, vagy pénzben is megváltható.

(11) Az építési övezetre vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában, új épület építése esetén az előírt számú és méretű parkolók legalább 50 %-át – egész számra kerekítve – épületen belül kell megvalósítani, az 50 % feletti parkolókat telken belül burkolt felülettel ellátott módon, a BP18 KÉSZ-ben rögzített, fásított parkolókra vonatkozó előírások betartásával kell biztosítani. Közfunkciót ellátó épület esetén a TÉKA előírásai érvényesek.

(12) A lakásokhoz tartozó előírt számú parkolóhelyek nem létesíthetők parkológéppel.

(13) Az egyes építési övezetekre vonatkozó kerékpártároló-létesítési kötelezettséget a TÉKA előírásai szerint kell telken belül teljesíteni.

(14) Új, vegyes rendeltetésű épületben, a nem lakó rendeltetésű önálló rendeltetési egységekhez tartozó, több mint három darab parkolót – a lakásokhoz tartozó parkolóktól elkülönítve – úgy kell elhelyezni, hogy azok közterületről vagy közhasználatra átadott magánterületről közvetlenül megközelíthetők legyenek.

MÁSODIK RÉSZ

Beépítésre szánt területek részletes övezeti előírásai

VIII. Fejezet

Az építési övezeti előírások alkalmazása

30. § Az övezeti kód által meghatározott építési övezetek általános és egyedi előírásait a IX-XVII. fejezet, a paramétereket a 2. melléklet tartalmazza. A második részben foglalt előírásokat az első részben foglalt általános előírásokkal együtt, az egyes övezetekre előírt eltérésekkel, kiegészítésekkel kell alkalmazni.

IX. Fejezet

Lakóterületek általános előírásai

31. § (1) Amennyiben az övezeti előírás másképp nem rendelkezik, a lakóterületi építési övezetek területén

a) ipar, raktározás, valamint nagykereskedelmi rendeltetés,

b) nem a fő rendeltetést vagy az önálló rendeltetési egységet kiszolgáló önálló raktározási helyiség,

c) a (3) bekezdés előírásainak megfelelő szálláshely szolgáltató tevékenységnek nem minősülő, a 3. § 22. pontja szerinti szállás jellegű rendeltetés,

d) üzemanyagtöltő állomás

sem önálló épületben, sem önálló rendeltetési egységként nem létesíthető, meglévő épület használati módját ilyen célra megváltoztatni nem lehet.

(2) A lakóterületen elhelyezhető épület az övezetre vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – a lakó rendeltetésen kívül –:

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális, közösségi, szórakoztató,

d) igazgatási, iroda,

e) sport,

f) a (3) bekezdésben foglaltak szerint szálláshely-szolgáltató,

g) kézműipari tevékenység céljára szolgáló

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Kertvárosias lakóterületek (Lke) esetében szálláshely-szolgáltató épületek közül legfeljebb 5 szobával rendelkező panzió, szálloda vagy vendégház alakítható ki, kivéve a Köu övezetekkel határos lakóterületi telkeket, ahol a kialakítható maximális szobaszám a lakótelek minden teljes 60 m^2-re után 1 szoba vagy lakosztály lehet, amennyiben a vonatkozó jogszabályi előírások ezt lehetővé teszik.

(4) Eltérő rendelkezés hiányában lakóterületen kizárólag a KÖu övezetek menti teleksorban helyezhető el 2000 m^2 szintterületet (szm) meghaladó önálló kereskedelmi épület.

(5) A szolgáltató és gyártó tevékenységek közül, a főútvonalak menti és a KÖu övezetek menti területeken kívül, a lakóterületeken sem önálló épületben, sem önálló rendeltetési egységként nem létesíthető, meglévő épület használati módja nem változtatható meg:

a) autó- javító, szerelő, diagnosztikai műhely,

b) lakatos, karosszéria lakatos,

c) gumijavító és centírozó műhely,

d) asztalos műhely,

e) üvegcsiszoló,

f) kőfaragó,

g) kovács,

h) gépi forgácsoló,

i) esztergályos, köszörűs, szerszámkészítő műhely

céljára.

(6) A telek be nem építhető részének kivételével, építési helyen kívül elhelyezhető:

a) telkenként 1 db, legfeljebb 20 m^2-es vízszintes vetülettel kialakított – napelem borításával ellátva ennél nagyobb méretű – gépjármű árnyékoló tető,

b) telkenként 1 db, a kerítés felépítményével egybeépített, lakásonként legfeljebb 4,0 m^2 bruttó alapterületű hulladéktartály tároló,

c) pergola,

d) tereplépcső, továbbá az utca szintjétől legfeljebb 1,5 méteres szintkülönbséget áthidaló előlépcső.

(7) A lakó övezetek telkein a melléképítmények közül nem helyezhető el:

a) húsfüstölő,

b) állat ól, állatkifutó,

c) trágyatároló, komposztáló,

d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

e) önálló építményként antennatartó szerkezet.

(8) Lakóövezetben jelentős zaj- (60 dB-t meghaladó), rezgés- vagy levegőszennyezést okozó, valamint veszélyes anyag keletkezésével együtt járó, tevékenység céljára szolgáló rendeltetési egység nem helyezhető el. Ilyen tevékenység céljára szolgáló meglévő építmény felújítható, korszerűsíthető és átalakítható, de nem bővíthető, rendeltetése az övezetben előírtakkal összhangban változtatható.

(9) A lakóövezetekben a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben előírt követelmények betartása mellett könnyűszerkezetes építmény elhelyezhető. Lakókocsi, konténer, sátor, egyéb „mobil” szerkezetű építmény épület jelleggel – az építkezés időszakában használt felvonulási építmény kivételével – nem helyezhető el.

(10)[19] Az oldalsó telekhatártól mért 3,0 méteres távolságon belül tetőtéri vagy emeleti erkély, terasz kizárólag a szomszédos ingatlanra történő átlátást korlátozó építészeti megoldással létesíthető.

X. Fejezet

Kertvárosias lakóterületek

26. Lke-1, jellemzően intenzív beépítésű kertvárosias lakóterületek építési övezetei

32. § (1) A kertvárosias lakóterületeken kézműipari tevékenység céljára szolgáló épület vagy önálló rendeltetési egység elhelyezése, kialakítása akkor megengedett, ha:

a) a tevékenység folytatása – ideértve a szállítást, rakodást és üzemelést – a lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavarja, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti,

b) az előírt gépjármű-elhelyezés telken belül biztosítható.

(2) Az Lke-1 kertvárosias lakótelkeken – amennyiben az építési övezet előírásai másképp nem rendelkeznek – a 800 m^2 telekméretet meg nem haladó építési telkek esetén legfeljebb 1 fő rendeltetésű épület helyezhető el. Az övezetre előírt legkisebb telekméret háromszorosát elérő vagy meghaladó méretű telken elhelyezett épülettömeget tagoltan, az önálló rendeltetési egységeket tagolt épülettömegben kell elhelyezni.

(3) Amennyiben az építési övezet előírásai másképp nem rendelkeznek, az 1000 m^2-t meg nem haladó Lke-1 kertvárosias telkek esetében legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység, az 1000 m^2-t meghaladó telkek esetében legfeljebb 3 lakó rendeltetési egység alakítható ki. A megengedett lakásszámot nem lépheti túl a telken összesen elhelyezett önálló rendeltetési egységek száma.

(4) A kertvárosias lakóterület telkein átmeneti jelleggel sem alakítható ki 3,5 t vagy annál nagyobb jármű tárolására szolgáló gépkocsi tároló, parkolóhely, és a telkeken átmeneti jelleggel sem tárolható ilyen méretű jármű. Kertvárosias lakóterületen lévő üres telken nem létesíthető a fő rendeltetésű épületek ellátását szolgáló parkolókon túl gazdasági célú parkolóhely szolgáltatás.

(5) A kertvárosias lakóövezetek területén zászlótartó oszlop, antennaoszlop legfeljebb a rendezett terepszinttől számított 6,0 méter magassággal helyezhető el.

(6) Új lakóépület építése vagy új lakás létesítése esetén a lakásszám szerint a 29. § (2) bekezdésében kötelezően elrendelt személygépkocsi parkolók nettó alapterületének legalább 50%-át a fő rendeltetésű épületen belül vagy a fő rendeltetésű épülettel egybe épített, fedett-nyitott gépjárműtárolóban kell elhelyezni, a fennmaradó parkoló felületeket telken belül burkolt parkolóval kell biztosítani a telek zöldfelületeire vonatkozó előírások betartásával.

(7)[20] Új lakóépület építése vagy új lakás létesítése esetén, amennyiben a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépjármű elhelyezésére a (6) bekezdés alapján felszíni parkoló kerül kialakításra, a telek legnagyobb beépítettsége alapján számított beépíthető alapterület lakásonként 25 m^2-rel csökken.

(8) Templomtorony legmagasabb pontja legfeljebb 25,0 méter lehet.

(9) A kertvárosias lakóövezetekben lévő épületeken elhelyezett vagy önálló szerkezettel létesített technológiai és sajátos építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg az építési övezetben megengedett beépítési magasság 10%-kal megnövelt értékét.

(10)[21] Új épület építése vagy meglévő épület bővítése, rendeltetési mód változtatása esetén:

a) a földszint + 1 emeletesnél nagyobb új épület építése vagy a meglévő épület ilyen méretűre történő bővítése esetén a földszint + 1 emeletnél nagyobb épületrész az építési hely közterület felőli 50 %-án állhat,

b) saroktelek, fekvő telek és átmenő telek kivételével az egynél több önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület vagy épületek esetén a hátsókert mérete legalább 12 méter.

(11) A kertvárosias lakóterületeken két utca között átmenő telek beépítésénél az építhető szintterületet a telek két homlokvonala között úgy kell megosztani, hogy mindkét határoló utca felé a kialakult beépítéshez illeszkedő épület legyen elhelyezhető.

(12) Kettőnél több önálló – egymástól független, különálló épülettömegben elhelyezett – fő rendeltetésű épület kizárólag a közterületi utcavonallal párhuzamosan sorolható az épületek közti OTÉK szerinti telepítési távolságok betartásával.

(13) Az övezetekben a (15) bekezdésben meghatározott feltételek alkalmazásával, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben megfogalmazott illeszkedési követelmények biztosítása érdekében, az adott övezetben meghatározott szabadon álló beépítési mód helyett oldalhatáron álló vagy ikres beépítési mód is alkalmazható az alábbi esetekben:

a) ha a beépíteni kívánt telek elhelyezkedése szerinti telektömbben az adott utcaszakaszon a telkek több, mint fele a szabadon álló helyett alkalmazni kívánt beépítési mód szerint beépült, vagy

b) ha a beépíteni kívánt telek méretei alapján, szabadon álló beépítés mellett a legalább 10 méter széles építési hely nem biztosítható.

(14) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben megfogalmazott követelmények biztosítása érdekében a (13) bekezdés a) vagy b) pontja előírásainak betartása mellett új épület, építmény építése vagy meglévő épület bővítése esetén minden esetben, amennyiben a telek körüli, gépkocsi közlekedésre is szolgáló valamely közterület, magánút szélessége 7 méternél keskenyebb, az érintett közterület, magánút felől a gépkocsi telkekre való behajtásának biztosítása érdekében a 7 méteres szabad szélességet kerítés vagy növényzet elhelyezésének mellőzésével biztosítani kell a telek közterületi telekhatára mentén. A 7 méteres vagy annál keskenyebb közterület vagy magánút felől új gépkocsibehajtó nem létesíthető.

(15) A (13) bekezdés alkalmazása során, amennyiben szabadon álló beépítés helyett oldalhatáron álló vagy ikres beépítés valósul meg,

a) az épületmagasság és az épület oldalhatáron álló vagy az oldalhatártól 3 méteren belül álló homlokzatának homlokzatmagassága az övezeti előírásokban foglaltaktól eltérően

aa) kertvárosias normáltelkes (**Lke-1/NT és NT2**) lakóterületen: legfeljebb 5,0 méter,

ab) kertvárosias aprótelkes **(Lke-1/AT)** lakóterületen: legfeljebb 4,5 méter

lehet.

b) a teleknek az oldalhatáros telepítéssel átellenes (másik) oldalkertjének

ba) normáltelkes kertvárosias lakóterületen: legalább 5,0 méternek,

bb) aprótelkes kertvárosias lakóterületen: legalább 4,5 méternek

kell lennie.

c) az oldalhatár felőli homlokzat hossza legfeljebb 20,0 méter lehet, kivéve, ha a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglalt követelmények teljesítése miatt a 20,0 méternél hosszabb homlokzat kialakítása indokolt, amely esetben a homlokzat hossza legfeljebb 25,0 méter lehet.

(16) A kertvárosias övezetekben a főútvonalak és KÖu övezetek mentén, 3,0 méternél kisebb előkert esetén az épületek főútvonal mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség nem alakítható ki, ott kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport, valamint a lakáson belüli, nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek helyezhetőek el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten kialakítható huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség is.

(17) A kertvárosias lakóterületeken kizárólag a főútvonalak és a KÖu övezetek mentén létesíthető vendéglátó rendeltetés.

(18)[22] A kertvárosias lakóterületeken zajjal működő közműpótló műtárgy, hőszivattyú, klíma vagy egyéb gépészeti berendezés mind önállóan, mind a homlokzatra szerelve kizárólag építési helyen belül helyezhető el a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásával úgy, hogy a berendezés által kiváltott környezeti terhelés (így különösen zaj, rezgés) – az idegen tulajdonú ingatlan pihenés céljára szolgáló helyiségeinek zárt nyílászárójának külső felületén mérve – nem haladhatja meg az övezetre jogszabályban előírt küszöbértékeket.

33. § (1) Az **Lke-1/NT és** az **Lke-1/NT2** jelű építési övezetben

a)[23] lakóépület, szállás jellegű tevékenységnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató, közintézmény, irodaház, a lakosság ellátását biztosító vendéglátás, szolgáltatás, kézműipari tevékenység és

legfeljebb 1000 m^2 bruttó szintterületű kereskedelmi célú épület helyezhető el az általános előírások betartása mellett;

b)[24] a melléképületek, melléképítmények közül

ba) járműtároló,

bb) háztartással kapcsolatos tároló épület, valamint

bc) állattartás céljára szolgáló építmények helyezhetők el,

c)[25] az újonnan kialakítható építési telek építési helyen mért legkisebb szélességének 18,0 méternek, saroktelek esetében 20,0 méternek kell lennie, kivéve a Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca – Alacskai út – Ganz Ábrahám utca által határolt területen, ahol a kialakítható építési telek építési helyen mért legkisebb szélességének 14,0 méternek kell lennie,

d) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert méretének

da) az adott utcaszakaszon kialakult mérettel megegyezőnek, vagy

db) az oldalhatárok mentén szomszédos ingatlanok előkerti méretei közül a nagyobbal megegyezőnek, amennyiben ez a telek beépíthetőségét jelentősen korlátozná, legalább 3,0 méternek

kell lennie,

e) az oldalkert méretének legalább 3,75 méternek kell lennie;

f) a hátsókert méretének legalább 7,50 méternek kell lennie, kivéve a 20 méternél kisebb mélységű telkeket, ahol a hátsókert méretének legalább 6,0 méternek kell lennie és az épületmagasság legfeljebb 6,0 méter lehet,

g) a 32. § (13) és (15) bekezdésének megfelelően, az oldalhatáron álló vagy ikres beépítési mód alkalmazása esetén, amennyiben az építési telek szélessége 14,0 méter vagy annál kisebb, az oldalkert 4,0 méter lehet,

h) az Orgonafüzér utca – Határ utca – 156080 helyrajzi számú ingatlan – Alacskai út – Platánliget utca – Égerfa utca által határolt területen, a 800 m^2-t meg nem haladó telkek esetében legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység, a 800 m^2-t meghaladó telkek esetében legfeljebb 3 lakó rendeltetési egység alakítható ki. A megengedett lakásszámot nem lépheti túl a telken összesen elhelyezett önálló rendeltetési egységek száma.

(2) Az **Lke-1/AT** jelű építési övezetben

a) [26]az építési telkeken a lakó rendeltetésen túl szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató épület, valamint legfeljebb 250 m^2 bruttó szintterülettel a lakosság ellátását biztosító vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató célú épület és kézműipari tevékenység is elhelyezhető az általános előírások betartása mellett,

b) a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú építmények, épületek közül

ba) járműtároló,

bb) háztartással kapcsolatos tároló épület, valamint

bc)[27] állattartás céljára szolgáló építmények

helyezhetők el,

c) az újonnan kialakítható építési telek építési helyen mért legkisebb szélességének 14 méternek, saroktelek esetében 16 méternek kell lennie,

d) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert méretének

da) az adott utcaszakaszon kialakult mérettel megegyezőnek, vagy

db) amennyiben a da) alpontban foglalt méret egyértelműen nem állapítható meg, az oldalhatárok mentén szomszédos ingatlanok előkerti méretei közül a nagyobbal megegyezőnek, amennyiben ez a telek beépíthetőségét jelentősen korlátozná legalább 3,0 méternek

kell lennie.

e) az oldalkert méretének legalább 3,0 méternek kell lennie,

f) a hátsókert méretének legalább 6,0 méternek kell lennie,

g) a 800 m^2 -t meghaladó területű telek esetén a beépíthetőség maximális mértéke 800 m^2 területig 35%, az ezt meghaladó telekrész területe után 25% lehet,

h) a 32. § (13) és (15) bekezdésének megfelelően, az oldalhatáron álló vagy ikres beépítési mód alkalmazása esetén, amennyiben az építési telek szélessége 14,0 méternél kisebb, de 12,0 méternél nagyobb, az oldalkert 4,0 méter, amennyiben az építési telek szélessége 12,0 méter vagy annál kisebb, az oldalkert 3,0 méter lehet.

(3) Az **Lke-1/CS, az Lke-1/CS1, az Lke-1/CS2** jelű építési övezetben egy telken több főépület is elhelyezhető zártsorú beépítési móddal.

(4) Az **Lke-1/ CSH1** jelű építési övezetben

a) telkenként egy lakó rendeltetési egység helyezhető el, kivéve saroktelkek esetén, ahol legfeljebb kettő;

b) a fő rendeltetés szerinti épületen kívül önálló épületként nem helyezhető el a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú melléképület;

c) az előkert méretének legalább 6,0 méternek kell lennie;

d) a hátsókert méretének legalább 7,5 méternek kell lennie.

(5) Az **Lke-1 CSH2** jelű építési övezetben

a) telkenként egy lakó rendeltetési egység helyezhető el;

b) a fő rendeltetés szerinti épületen kívül önálló épületként nem helyezhető el a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú melléképület;

c) az előkert méretének legalább 6,0 méternek kell lennie;

d) a hátsókert méretének legalább 7,5 méternek kell lennie.

(6)[28] Az **Lke-1/A** jelű építési övezetben

a) művelődési és kulturális, egészségügyi, közigazgatási, hitéleti, szociális, oktatási, sport célú létesítmények, legfeljebb 2000 m^2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi és szolgáltató épületek, kézműipari tevékenység, valamint lakóépületek helyezhetők el;

b) lakó rendeltetésű vagy lakó rendeltetést is tartalmazó épület építése, bővítése, átalakítása esetén

ba) a legnagyobb beépítettség terepszint alatt és terepszint felett 35 % lehet azzal, hogy a 800 m^2 -t meghaladó területű telek esetén a beépíthetőség maximális mértéke 800 m^2 területig 35%, az ezt meghaladó telekrész területe után 25% lehet;

bb) a legnagyobb épületmagasság 6,0 méter lehet;

bc) a legkisebb zöldfelület mértékének 50%-nak kell lennie;

bd) a legnagyobb szintterületi mutató 0,7 lehet;

be) az újonnan kialakítható építési telek építési helyen mért legkisebb szélességének 14,0 méternek, saroktelek esetében 16,0 méternek kell lennie,

bf) új lakóépület elhelyezése esetén az építési helyet úgy kell kijelölni, hogy az előkert méretének – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az adott utcaszakaszon kialakult mérettel megegyezőnek vagy legalább 3,0 méternek, az oldalkert méretének legalább 3,0 méternek, a hátsókert méretének legalább 6,0 méternek kell lennie;

c) az övezetben – a b) pontban meghatározott épület kivételével – az általános előírásoktól eltérően, legfeljebb 6 önálló rendeltetési egység is elhelyezhető egy telken;

d) egészségügyi, közigazgatási, oktatási, szolgáltató és lakást nem tartalmazó vegyes rendeltetésű épület esetén a legkisebb zöldfelület mértékének 25%-nak kell lennie;

e) üres vagy kizárólag lakó rendeltetést tartalmazó telek telekalakítása, megosztása vagy telekhatár rendezése esetén a kialakítható legkisebb telekméret legalább 500 m^2.

(7)[29] Az **Lke-1/B** jelű építési övezetben lakó, művelődési és kulturális, egészségügyi, igazgatási, szociális, hitéleti, nevelési, oktatási, sport, iroda, szálláshely-szolgáltató, kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületek, valamint üzemanyagtöltő állomás helyezhető el. Az övezetben az építési helyet az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni.

(8) Az **Lke-1/NL** jelű építési övezetben lakóépület nem helyezhető el, ott kizárólag művelődési és kulturális, egészségügyi, igazgatási, szociális, hitéleti, nevelési, oktatási, sport, iroda, szálláshely-szolgáltató, kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületek helyezhetők el.

(9)[30] Az **Lke-1/NT3** jelű építési övezetben az 1000 m^2-t meghaladó telkek esetében legfeljebb 3 lakó rendeltetési egység alakítható ki.

(10)[31] Az **Lke-1/NT4** jelű építési övezetben telkenként legfeljebb 6 lakó rendeltetési egység alakítható ki.

XI. Fejezet

Kisvárosias lakóterületek

27. Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (Lk-1)

34. § (1) Új épület elhelyezése vagy meglévő épület rendeltetési egység számának növekedésével járó átalakítása esetén

a) négy lakásnál többet tartalmazó épületnél a lakásokhoz tartozó előírt számú parkolóhelyek legfeljebb 1/3-a létesíthető fedetlen szabadtérben; négy lakásnál kevesebb lakást tartalmazó épület esetében az előírt számú gépkocsi tárolók teljes egészében a főépülettel egy tömegben, épületen belül helyezendőek el,

b) a földszinti utcai traktusban a közterületre néző homlokzaton sorgarázsok nem helyezhetők el.

(2) Az övezetekben, amennyiben az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek, legfeljebb az általános szintterületi mutató érték (szmá) minden teljes 200 m^2-e után egy lakórendeltetés helyezhető el. Az összes rendeltetési egységek száma nem haladhatja meg az elhelyezhető lakásszámot.

35. § (1) Az **Lk-1/Ü1** építési övezetben:

a) az épületek Üllői út mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség nem alakítható ki, ott kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport helyezhető el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten a főútvonal menti traktusban is kialakítható új huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség,

b) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert méretének

ba) az adott utcaszakaszban kialakult mérettel megegyezőnek, vagy

bb) amennyiben a ba) alpontban foglalt méret egyértelműen nem állapítható meg, az oldalhatárok mentén szomszédos ingatlanok előkerti méretei közül a nagyobbal megegyezőnek, amennyiben ez a telek beépíthetőségét jelentősen korlátozná, legalább 3,0 méternek

kell lennie,

c) a hátsókert méretének legalább 10,5 méternek kell lennie, a hátsókert felé néző homlokzat magassága legfeljebb 10,5 méter lehet,

d) az újonnan kialakítható építési telek építési helyen mért legkisebb szélességének 14 méternek, saroktelek esetében 16 méternek kell lennie,

e) parkolóház elhelyezése érdekében telekösszevonással létrehozott telek utcai telekhatára nem haladhatja meg a 60 métert.

(2) Az **Lk-1/Ü2** építési övezetben:

a) amennyiben a meglévő beépítés vagy páratlan telekszám miatt az ikresen csatlakozó beépítés nem megvalósítható, oldalhatáron álló beépítés is kialakítható, amennyiben az így kialakuló beépítés a szomszédos telkek építési jogait nem korlátozza;

b) a lakosság ellátását biztosító kereskedelmi és szolgáltató funkció, valamint kézműipari tevékenység elhelyezhető a 32. § (1) bekezdésében foglalt előírások betartása mellett;

c) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert méretének

ca) az adott utcaszakaszban kialakult mérettel megegyezőnek, vagy

cb) amennyiben a ca) alpontban foglalt méret egyértelműen nem állapítható meg, az oldalhatárok mentén szomszédos ingatlanok előkerti méretei közül a nagyobbal megegyezőnek, amennyiben ez a telek beépíthetőségét jelentősen korlátozná, legalább 3,0 méternek

kell lennie,

d) az oldalkert méretének legalább 3,75 méternek, a hátsókert méretének legalább 7,5 méternek kell lennie, oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazása esetén az oldalkertnek legalább 5,0 méternek kell lennie, az épületmagasság legfeljebb 5,0 méter lehet,

e) az újonnan kialakítható építési telek építési helyen mért legkisebb szélességének 14 méternek, saroktelek esetében 16 méternek kell lennie,

f) a 800 m^2 telekméretet meg nem haladó építési telkek esetén legfeljebb 1 fő rendeltetésű épület helyezhető el. Az övezetre előírt legkisebb telekméret háromszorosát elérő vagy meghaladó méretű telken elhelyezett épülettömeget tagoltan, az önálló rendeltetési egységeket tagolt épülettömegben kell elhelyezni.

g) az 1000 m^2-t meg nem haladó telkek esetében legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység, az 1000 m^2-t meghaladó telkek esetében legfeljebb 3 lakó rendeltetési egység alakítható ki. A megengedett lakásszámot nem lépheti túl a telken összesen elhelyezett önálló rendeltetési egységek száma.

h) új lakóépület építése vagy új lakás létesítése esetén a lakásszám szerint a 29. § (2) bekezdésében kötelezően elrendelt személygépkocsi parkolók nettó alapterületének legalább 50%-át a fő rendeltetésű épületen belül vagy a fő rendeltetésű épülettel egybe épített, fedett-nyitott gépjárműtárolóban kell elhelyezni, a fennmaradó parkoló felületeket telken belül burkolt parkolóval kell biztosítani a telek zöldfelületeire vonatkozó előírások betartásával.

i)[32] új lakóépület építése vagy új lakás kialakítása esetén, amennyiben a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépjármű elhelyezésére a h) pont alapján felszíni parkoló kerül kialakításra, a telek legnagyobb beépítettsége alapján számított beépíthető alapterület lakásonként 25 m^2-rel csökken,

j) az övezetben új épület építése esetén a 32. § (4), (10) és (12) bekezdésének előírásait is be kell tartani.

(3) Az **Lk-1/Z** építési övezetben:

a) az épületek bővítése a hátsókert felé az utcai telekhatártól mért legfeljebb 20 méterig történhet,

b) „L” alakú bővítés kizárólag páronként csatlakozó tűzfalas kialakítással történhet, úgy, hogy az ellenkező oldalkert felől legalább 4 méter oldalkert biztosított,

c) az a) és b) pontban meghatározott bővítési lehetőségek együttesen is alkalmazhatók,

d) az övezetben kizárólag lakófunkció megengedett,

e) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert méretének az adott utcaszakaszban kialakult mérettel, ennek hiányában az oldalhatáron szomszédos ingatlanok előkerti méretei közül a nagyobbal megegyezőnek vagy legalább 3,0 méternek kell lennie, a hátsókert méretének legalább 4,5 méternek kell lennie,

f) az 500 m^2-t meg nem haladó telkek esetében legfeljebb 1 lakó rendeltetési egység, 500 m^2 felett legfeljebb 2, az 1000 m^2-t meghaladó telkek esetében legfeljebb 3 lakó rendeltetési egység alakítható ki. A megengedett lakásszámot nem lépheti túl a telken összesen elhelyezett önálló rendeltetési egységek száma.

(4) Az **Lk-1/A** és az **Lk-1/A2** építési övezetben kizárólag oktatási, művelődési és kulturális, egészségügyi, igazgatási, kiskereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épületek helyezhetőek el.

(5) Az **Lk-1/CS** építési övezetben

a) az 1500 m^2-t meghaladó telkek szabadonálló beépítési móddal is beépíthetők;

b) az 1000 m^2-t meg nem haladó telkek esetében legfeljebb 2 lakórendeltetés, 1000 m^2 telekméret felett az általános szintterületi mutató érték (szmá) minden teljes 150 m^2-e után legfeljebb 1 lakórendeltetés helyezhető el.

28. Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Lk-2)

36. § (1) [33]Az építési övezetekben sport funkciójú, szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató, iroda és lakó rendeltetésű épületek helyezhetőek el.

(2) Az övezetekben, amennyiben az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek

a) az 1000 m^2 területet meg nem haladó ingatlanok esetén legfeljebb az övezetben megengedett általános szintterületi mutató érték (szmá) minden teljes 150 m^2 -e;

b) az 1000m^2 területet meghaladó ingatlanok esetében legfeljebb az övezetben megengedett általános szintterületi mutató érték (szmá) minden teljes 100 m^2-e

után egy lakórendeltetés helyezhető el.

(3) Önálló járműtároló épület – az övezethez tartozó külön előírás hiányában – nem helyezhető el, az előírt számú gépkocsitárolók legalább 2/3-át a főépülettel egy tömegben, fedetten vagy terepszint alatt kell elhelyezni.

(4) Az **Lk-2/H3** építési övezet tanulmányterv alapján beépíthető terület, ahol építési tevékenység kizárólag a hatályos településrendezési szerződésben foglaltak alapján végezhető.

(5) Az **Lk-2/H1** építési övezetben az épületek legmagasabb pontja legfeljebb 15,0 méter lehet.

(6) Az **Lk-2/H2** építési övezetben

a) az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélességének 18 méternek, saroktelek esetében legalább 20 méternek kell lennie;

b) legfeljebb kétlakásos épületek helyezhetők el;

c) telkenként egy épület építhető, önálló épületként nem helyezhető el a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú épület;

d) szálláshely-szolgáltató épület, közintézmény épülete, önálló irodaház és sportlétesítmény, valamint 1000 m^2 hasznos alapterületnél nagyobb kereskedelmi létesítmény nem helyezhető el;

e) amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli, az előkert méretének legalább 6,0 méternek, az oldalkert méretének legalább 3,75 méternek, a hátsókert méretének legalább 10 méternek kell lennie.

(7) Az **Lk-2/Ü1** építési övezetben

a) az épületek főútvonal mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új lakó funkciójú helyiség nem alakítható ki, ott kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport helyezhető el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten a főútvonal menti traktusban is kialakítható lakó funkciójú helyiség.

b) ahol a szabályozási terv ettől eltérő építési helyet nem jelöl, ott:

ba) az előkert méretének legalább 5,0 méternek kell lennie;

bb) a hátsókert méretének legalább 12,5 méternek kell lennie,

bc) az övezetben az Üllői út menti teleksávban a hátsókert mérete 10,5 méter lehet, a hátsókert felé néző homlokzat magassága legfeljebb 10,5 méter lehet,

c) az Lk-2/Ü2 felőli telekhatár mentén a telekhatárra merőlegesen mért 5 méteres sávon belül háromszintű növényállományt kell kialakítani és fenntartani,

d) az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 1000 m^2-t,

e) a fő rendeltetésű épületet kiszolgáló vagy kiegészítő funkciók önálló épületben nem helyezhetők el.

f) [34]új épület elhelyezése esetén a főút felé kerítés nem építhető, az előkert közhasználatú területként alakítandó ki, valamint a meglévő épület utcai traktusának kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó rendeltetésre való átalakításával, rendeltetésmódosításával egyidejűleg az utcai kerítést meg kell szüntetni.

(8) Az **Lk-2/Ü2** építési övezetben

a) [35]az építési telkeken a lakó rendeltetésen túl szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató épület, valamint legfeljebb 250 m^2 bruttó szintterülettel a lakosság ellátását biztosító vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató célú épület és kézműipari tevékenység is elhelyezhető,

b) a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú építmények, épületek közül

ba) járműtároló,

bb) háztartással kapcsolatos tároló épület, valamint

bc)[36] állattartás céljára szolgáló építmények

helyezhetők el,

c) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert méretének az adott utcaszakaszban kialakult mérettel megegyezőnek, de legalább 3,0 méternek kell lennie,

d) az oldalkert méretének legalább 3,75 méternek, a hátsókert méretének legalább 7,5 méternek kell lennie,

e) a 800 m^2 -t meghaladó területű telek esetén a beépíthetőség maximális mértéke 800 m^2 területig 35%, az ezt meghaladó telekrész területe után 25% lehet,

f) a minimális telekméretet meg nem haladó építési telkek esetén legfeljebb 1 fő rendeltetésű épület helyezhető el. Az övezetre előírt legkisebb telekméret háromszorosát elérő vagy meghaladó méretű telken elhelyezett épülettömeget tagoltan, az önálló rendeltetési egységeket több épülettömbben kell elhelyezni.

g) [37]új épület elhelyezése esetén a főút felé kerítés nem építhető, az előkert közhasználatú területként alakítandó ki, valamint a meglévő épület utcai traktusának kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó rendeltetésre való átalakításával, rendeltetésmódosításával egyidejűleg az utcai kerítést meg kell szüntetni.

(9) Az **Lk-2/LP1** és az **Lk-2/LP2** övezetekben

a) [38]az építési telkeken a lakó rendeltetésen túl szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató épület, valamint legfeljebb 250 m^2 bruttó szintterülettel a lakosság ellátását biztosító vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató célú épület és kézműipari tevékenység is elhelyezhető,

b) a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú önálló építmények, épületek közül kizárólag az Lk-2/LP2 övezetben

ba) járműtároló,

bb) háztartással kapcsolatos tároló építmények

helyezhetők el, telkenként legfeljebb egy önálló épületben,

c) az Lk-2/LP1 övezetben a fő rendeltetést kiszolgáló, kiegészítő funkciójú önálló építmény nem helyezhető el,

d) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert méretének legalább 3,0 méternek kell lennie, az oldalkert méretének legalább 6,25 méternek, a hátsókert méretének legalább 12,5 méternek kell lennie.

XII. Fejezet

Nagyvárosias lakóterületek

37. § (1) A járműtárolás célját szolgáló önálló építmény kizárólag több járműtároló egységet magába foglalóan vagy ilyen egység részeként létesíthető.

(2) Az övezetre vonatkozó eltérő előírás hiányában az új önálló gépkocsitároló építmény építése vagy meglévő önálló gépkocsitároló tetőszerkezetet is érintő átalakítása esetén a gépkocsitárolót kizárólag zöldtetővel vagy terepszint alatt földtakarással lehet létesíteni.

(3) Épülethez tartozó úszótelek beépítetlen része közterületi jelleggel tartandó fenn, nem keríthető el, a közhasználat elől nem zárható el.

(4) Meglévő lakóépületek tetőterei a meglévő tetőkubatúra változtatása nélkül beépíthetők.

(5) A meglévő gyalogos átjárók közhasználatát fenn kell tartani, lezárni, beépíteni még időszakosan sem lehet.

(6) A kialakult úszótelkes beépítésű épületek úszótelkeinek beépítési paraméterei kialakultnak tekintendők, a beépítési mérték és az épületek szintterülete a kialakult állapothoz képest kizárólag a hőszigeteléshez, a hulladéktároló helyiségek és kerékpártárolók kialakításához szükséges mértékben növelhető.

29. Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Ln-3)

38. § (1) Az **Ln-3/LP** építési övezetben:

a) [39]lakóépületek, nevelési, oktatási, hitéleti, szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató épületek, irodaház, valamint sportépítmények helyezhetők el;

b) önálló járműtároló épület nem helyezhető el.

(2) Az **Ln-3/H** építési övezetben

a) új beépítés létesítése esetén – amennyiben a 3. melléklet másképp nem jelöli – az előkert méretének legalább 5,0 méternek, az oldalkert méretének legalább 5,0 méternek, a hátsókert méretének legalább 5,0 méternek kell lennie,

b) a főútvonalak és KÖu övezetek mentén, az épületek főútvonal mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség nem alakítható ki, ott kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport, valamint a lakáson belüli, nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek helyezhetőek el. A járdaszinttől 1,5

méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten kialakítható huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség is.

(3) Az **Ln-3/G** építési övezetben:

a) kizárólag gépkocsi-tárolásra szolgáló építmény helyezhető el;

b) a gépkocsitárolót legalább 0,5 méter vastag földtakaróval fedetten, növényekkel betelepítve kell kialakítani;

c) a b) pont szerint kialakított dombgarázsok zöldfelületén pihenő- és játszókert kialakítható.

(4) Az **Ln-3/A** építési övezetben kizárólag oktatási, művelődési és kulturális, egészségügyi, igazgatási, kiskereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épületek helyezhetőek el.

(5) Az **Ln-3/V** építési övezetben

a) lakó, oktatási, művelődési és kulturális, egészségügyi, igazgatási, kiskereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épületek helyezhetőek el,

b) a főútvonalak és KÖu övezetek mentén, az épületek főútvonal mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség nem alakítható ki, ott kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport, valamint a lakáson belüli, nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek helyezhetőek el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten kialakítható huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség is.

c) [40]új épület elhelyezése esetén, a telken vagy a telekhatáron kerítés nem építhető, az előkert közhasználatú területként alakítandó ki, valamint a meglévő épület utcai traktusának kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó rendeltetésre való átalakításával, rendeltetésmódosításával egyidejűleg a kerítést meg kell szüntetni.

(6) [41]Az Ln-3/Zkp építési övezetben

a) az 56. § előírásainak betartása mellett zöldfelület alakítandó ki,

b) az építési övezetben vendéglátó épület, pihenést, testedzést szolgáló építmény, ismeretterjesztés építményei, terület fenntartásához szükséges építmények, nyilvános illemhelyek, terepszint alatti építmények, közműépítmények, köztéri műalkotások helyezhetőek el.

30. Nagyvárosias, jellemzően telepszerű lakóterület (Ln-T)

39. § (1) Az **Ln-T/K** építési övezetben:

a) az épületek úszótelkeinek beépítési paraméterei kialakultnak tekintendők, amely a 2. mellékletben „K” betűjellel szerepel. Az övezetben a beépítési mérték és az épületek szintterülete a kialakult állapothoz képest kizárólag a hőszigeteléshez, a hulladéktároló helyiségek és kerékpártárolók kialakításához szükséges mértékben növelhető.

b) meglévő többszintes épületek földszintjén új lakó rendeltetés nem alakítható ki, lakó rendeltetés céljára rendeltetési mód nem változtatható.

(2) Az **Ln-T/KER** építési övezetben:

a) kizárólag a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és intézményi funkciójú épületek helyezhetők el;

b) szolgálati lakás kivételével lakó rendeltetés nem alakítható ki.

(3)[42] A nagyvárosias, jellemzően telepszerű lakóterületeken belüli alapintézményi övezetekre vonatkozó előírások:

a) az **Ln-T/A1 és Ln-T/A2** építési övezetekben – a b) pontban meghatározott terület kivételével - kizárólag oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, hitéleti, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató és sport funkciójú épületek helyezhetők el,

b) a Havanna utca, Kondor Béla sétány és Kolozsvár utca között található **Ln-T/A2** építési övezetű területen az a) pontban meghatározott funkciót szolgáló épületeken túl lakóépületek is elhelyezhetők, c) az Ln-T/A1 és Ln-T/A2 építési övezetekben az előkert mérete meglévő épület esetében a kialakult állapotnak megfelelő, amennyiben az nem megállapítható egyértelműen, vagy a telek beépíthetőségét jelentősen korlátozza főépítészi szakmai konzultáció alapján az előkert 0 m -re csökkenthető.

(4) Az **Ln-T/G** építési övezetben kizárólag gépkocsi-tárolásra szolgáló építmény helyezhető el az alábbiak szerint:

a) a járműtárolás célját szolgáló önálló építmény kizárólag több járműtároló egységet magába foglalóan létesíthető;

b) új gépkocsitároló építmény építése esetén a gépkocsitárolót kizárólag zöldtetővel lehet létesíteni,

c) kialakult úszótelkes garázssor esetében a megengedett beépítettség legfeljebb 80%-ig emelhető a zöldfelületi arány legalább 10%-os biztosítása mellett.

(5) Az **Ln-T/Km** építési övezetben kizárólag közműépítmények helyezhetők el.

XIII. Fejezet

Vegyes területek: intézményi terület

31. Intézményi területek általános előírásai (Vi)

40. § (1) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképp nem rendelkeznek, az intézményi területeken az alábbi rendeltetések helyezhetők el:

a) igazgatási,

b) nevelési, oktatási,

c) szociális és egészségügyi,

d) hitéleti,

e) kereskedelmi és szolgáltató,

f) szálláshely-szolgáltató,

g) nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység,

h) kulturális, közösségi szórakoztató,

i) iroda,

j) parkolóház,

k) sport,

l) lakó.

(2) Az építési övezetek területén – amennyiben az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek –:

a) nagykereskedelmi, valamint önálló ipari, raktározási épület,

b) önálló ipari, nagykereskedelmi funkciójú rendeltetési egységet tartalmazó egyéb rendeltetésű épület,

c) nem a fő rendeltetést vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség,

d) üzemanyagtöltő állomás

nem létesíthető, meglévő épület rendeltetését ilyen célra megváltoztatni nem lehet.

(3) Az övezetek területén – amennyiben az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek – melléképítmények közül

a) közmű - becsatlakozási műtárgy,

b) [43]közműpótló műtárgyak közül ciszterna, csapadékvíz tartály, napelem rendszer, napelemes kiserőmű,

c) hulladéktartály - tároló,

d) kerti építmény, valamint

e) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(4) Az építési övezetek területén – amennyiben az övezeti előírás másképpen nem rendelkezik – 2000 m^2-nél nagyobb kiskereskedelmi célú általános szintterületi mutató értékű (szmá) épület nem létesíthető.

(5) Az övezetekben – amennyiben az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek – legfeljebb az általános szintterületi mutató érték (szmá)

a) 1000 m^2-t meg nem haladó méretű telek esetében minden teljes 150 m^2 -e után egy,
b) 1000 m^2-t meghaladó méretű telek esetében minden teljes 100 m^2 -e után egy
lakórendeltetés helyezhető el. Az összes rendeltetési egységek száma nem haladhatja meg az elhelyezhető lakásszámot.
(6) Az övezetekben főútvonalak és KÖu övezetek mentén, az épületek főútvonal mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség nem alakítható ki, ott kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport, valamint a lakáson belüli, nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek helyezhetőek el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten kialakítható huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség is.
(7) Ahol a szabályozási terv építési vonalat jelöl, ott az építési vonal legalább 50 %-án épület homlokzatnak kell állnia.
(8) Telekalakításnál – az övezetre vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – a telekszélességnek legalább 14 méternek kell lennie.
(9) Az övezetekben eltérő előírás hiányában közösségi funkciójú épület előkert nélkül is elhelyezhető.

32. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek (Vi-2)

41. § (1) A **Vi-2/KER** építési övezetben:

a) az intézményi területeken megengedett funkciók, a kis- és nagykereskedelmi épületek alapterületi méretkorlátozás nélkül, valamint a mindezeket kiszolgáló raktár épületek helyezhetőek el;

b) új lakóépület vagy lakórendeltetés a szolgálati lakás kivételével nem létesíthető;

c) kiegészítő rendeltetésként üzemanyagtöltő állomás és autómosó létesíthető.

(2)[44] A **Vi-2/KI** és a **Vi-2/KI2** építési övezetben:

a) az e) pontban meghatározott terület kivételével, a helyi lakosság ellátását szolgáló, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, hitéleti, oktatási, művelődési, sport, egészségügyi, szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató, iroda és lakó funkciójú épületek helyezhetők el;

b) az Lke övezetekkel szomszédos telkek esetében az Lke övezetek felőli telekhatár mentén 10 méter széles, háromszintű növényállományt kell telepíteni;

c) az Lke övezetekkel szomszédos telkek esetében az épületek Lke övezetek felőli homlokzatának homlokzatmagassága legfeljebb 10 méter lehet;

d) a Ferihegyi Repülőtérre vezető út – Örs utca – Ákosmester utca – Attila utca által határolt tömbben új lakó funkciójú épületet nem lehet elhelyezni;

e) A Kisfaludy utca és az István utca között található Vi-2/KI építési övezetű területen:

ea) kizárólag sport, kulturális, művelődési, hitéleti, egészségügyi, közösségi és intézményi funkció helyezhető el;

eb) a lakás funkció elhelyezése nem megengedett.

(3) A **Vi-2/N** építési övezetben:

a) parkolóház elhelyezése esetén a telekösszevonással létrehozott telek utcai telekhatára nem haladhatja meg a 60 métert,

b) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert mérete 5,0 méter lehet,

c) a hátsókert méretének legalább 10,5 méternek kell lennie, a hátsókert felé néző homlokzat magassága legfeljebb 10,5 méter lehet,

d) az építési övezetekben telket egyesíteni kizárólag az övezetben előírt minimális telekméret háromszorosáig lehet,

e) kertvárosias lakóterületek felőli telekhatár mentén a telekhatárra merőlegesen mért 4 méteres sávon belül semmilyen épület, építmény vagy épületrész nem állhat, ott háromszintű növényállományt kell kialakítani és fenntartani,

f) új lakóépület építése esetén a fő rendeltetést kiszolgáló, kiegészítő funkciójú melléképület önálló épületként nem helyezhető el,

g) új lakóépület építése vagy a meglévő lakóépület lakó rendeltetési egység szám növekedését eredményező átalakítása esetén a kötelezően elhelyezendő gépkocsitárolók legalább 2/3-át a főépülettel egy tömegben vagy terepszint alatt kell elhelyezni. A fennmaradó parkolókat telken belül a BP18 KÉSZ előírásainak megfelelő, burkolt, fásított parkolóban kell biztosítani.

h)[45] új négynél több lakást tartalmazó lakóépület, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó funkciójú épület elhelyezése esetén, a Nemes utca menti telekhatáron kerítés nem építhető, az előkert közhasználatú területként alakítandó ki, valamint a meglévő épület Nemes utcai traktusának kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó rendeltetésre való átalakításával, rendeltetésmódosításával egyidejűleg a kerítést meg kell szüntetni.

(4) A **Vi-2/Ü1** építési övezetben:

a) új épület építése, az épület rendeltetésétől függően előkerttel vagy előkert nélkül is megvalósítható,

b) a hátsókert méretének legalább 10,5 méternek kell lennie,

c) kertvárosias lakóterületek és a Vi-2/AT övezet felőli telekhatár mentén a telekhatárra merőlegesen mért 4 méteres sávon belül semmilyen épület, építmény vagy épületrész nem állhat, ott háromszintű növényállományt kell kialakítani és fenntartani,

d) új épület építése esetén a fő rendeltetést kiszolgáló, kiegészítő funkciójú melléképület önálló épületként nem helyezhető el,

e) új épület építése vagy a meglévő lakóépület lakó rendeltetési egység szám növekedését eredményező átalakítása esetén a kötelezően elhelyezendő gépkocsitárolók legalább 2/3-át a főépülettel egy tömegben vagy terepszint alatt kell elhelyezni. A fennmaradó parkolókat telken belül a BP18 KÉSZ előírásainak megfelelő, burkolt, fásított parkolóban kell biztosítani.

(5) A **Vi-2/Ü2** építési övezetben:

a) az épületek főútvonal mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új lakó funkciójú helyiség nem alakítható ki, ott kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport helyezhető el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten a főútvonal menti traktusban is kialakítható lakó funkciójú helyiség.

b) ahol a szabályozási terv ettől eltérő építési helyet nem jelöl, ott:

ba) az előkert mérete: 0 méter lehet, az épület utcai homlokzata legalább 50%-ának a telek közterületi határán kell állnia;

bb) a zártsorúan a telek teljes szélességében beépülő utcafronti épületrészek traktusmélysége legfeljebb 16 méter lehet;

bc) az utcai traktuson kívül eső, a főútvonalra merőleges épületszárny az oldalsó telekhatárok mentén – az OTÉK telepítési távolságaira vonatkozó előírásainak betartásával – a hátsókerti építési határvonalig húzódhat. Ezen hátsókerti irányú épületrész legfeljebb 16 méter traktusmélységű lehet.

bd) a hátsókert méretének legalább 12,5 méternek kell lennie,

c) kertvárosias lakóterületek felőli telekhatár mentén a telekhatárra merőlegesen mért 5 méteres sávon belül háromszintű növényállományt kell kialakítani és fenntartani,

d) az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 1000 m^2-t.

e) a fő rendeltetésű épületet kiszolgáló vagy kiegészítő funkciók önálló épületben nem helyezhetők el.

(6) A **Vi-2/Ü3** építési övezetben:

a) az épületek főútvonal mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új lakó funkciójú helyiség nem alakítható ki, ott kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport helyezhető el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten a főútvonal menti traktusban is kialakítható lakó funkciójú helyiség.

b) új épületek építése, meglévő épületek bővítése vagy rendeltetés-változtatása esetén a földszint helyiségek összesített nettó alapterületének legalább 50%-ában kereskedelem, szolgáltatás, iroda vagy intézmény közönségforgalmi helyiségeit kell elhelyezni;

c) az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 1000 m^2-t;

d) a fő rendeltetésű épületet kiszolgáló vagy kiegészítő funkciók önálló épületben nem helyezhetők el;

e) ahol a szabályozási terv ettől eltérő építési helyet nem jelöl, ott:

ea) az előkert mérete: 0 méter lehet, az épület utcai homlokzata legalább 50%-ának a telek közterületi határán kell állnia;

eb) a zártsorúan a telek teljes szélességében beépülő utcafronti épületrészek traktusmélysége legfeljebb 16 méter lehet;

ec) az utcai traktuson kívül eső, a főútvonalra merőleges épületszárny az oldalsó telekhatárok mentén – az OTÉK telepítési távolságaira vonatkozó előírásainak betartásával – a hátsókerti építési határvonalig húzódhat. Ezen hátsókerti irányú épületrész legfeljebb 16 méter traktusmélységű lehet.

ed) a hátsókert méretének legalább 12,5 méternek kell lennie,

f) kertvárosias lakóterületek felőli telekhatár mentén a telekhatárra merőlegesen mért 5 méteres sávon belül semmilyen épület, építmény vagy épületrész nem állhat, ott háromszintű növényállományt kell kialakítani és fenntartani.

(7) A **Vi-2/Ü4** építési övezetben:

a) az épületek főútvonal mentén elhelyezkedő traktusában, a földszinten új lakó funkciójú helyiség nem alakítható ki, ott kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport helyezhető el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten a főútvonal menti traktusban is kialakítható lakó funkciójú helyiség.

b) egy fő rendeltetésű épület helyezhető el, a kiszolgáló vagy kiegészítő funkciók önálló épületben nem helyezhetők el;

c) az épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 500 m^2-t;

d) amennyiben a szabályozási terv másképp nem jelöli, az előkert mérete 0 méter lehet, a hátsókert méretének legalább 7,5 méternek, az oldalkert méretének legalább 3,75 méternek kell lennie,

e)[46] amennyiben a meglévő beépítés vagy páratlan telekszám miatt az ikresen csatlakozó beépítés nem megvalósítható, oldalhatáron álló beépítés is kialakítható, amennyiben az így kialakuló beépítés a szomszédos telkek építési jogait nem korlátozza, ebben az esetben az oldalkert méretének legalább 5,0 méternek kell lennie, az épületmagasság legfeljebb 5,0 méter lehet.

(8) A **Vi-2/Ü5** építési övezet területén:

a) [47]az építési telkeken a lakó rendeltetésen túl szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató épület, valamint legfeljebb 250 m^2 bruttó szintterülettel a lakosság ellátását biztosító vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató célú épület és kézműipari tevékenység is elhelyezhető;

b) a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú építmények, épületek közül

ba) járműtároló,

bb) háztartással kapcsolatos tároló épület, valamint

bc)[48] állattartás céljára szolgáló építmények

helyezhetők el.

c) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert méretének az adott utcaszakaszban kialakult mérettel megegyezőnek, de legalább 3,0 méternek kell lennie.

d) az oldalkert méretének legalább 3,75 méternek, a hátsókert méretének legalább 7,5 méternek kell lennie,

e) a 800 m^2 -t meghaladó területű telek esetén a beépíthetőség maximális mértéke 800 m^2 területig 35%, az ezt meghaladó telekrész területe után 25% lehet,

f) a minimális telekméretet meg nem haladó építési telkek esetén legfeljebb 1 fő rendeltetésű épület helyezhető el. Az övezetre előírt legkisebb telekméret háromszorosát elérő vagy meghaladó méretű telken elhelyezett épülettömeget tagoltan, az önálló rendeltetési egységeket több épülettömbben kell elhelyezni.

g) az 1000 m^2-t meg nem haladó telkek esetében legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység, az 1000 m^2-t meghaladó telkek esetében legfeljebb 3 lakó rendeltetési egység alakítható ki. A megengedett lakásszámot nem lépheti túl a telken összesen elhelyezett önálló rendeltetési egységek száma.

h)[49] az övezetben új épület építése, meglévő épületben új lakás létesítése vagy újonnan lakás rendeltetésre történő változtatás esetén:

ha) átmeneti jelleggel sem alakítható ki 3,5 t vagy annál nagyobb jármű tárolására szolgáló gépkocsi tároló, parkolóhely, és a telkeken átmeneti jelleggel sem tárolható ilyen méretű jármű. Üres telken nem létesíthető a fő rendeltetésű épületek ellátását szolgáló parkolókon túl gazdasági célú parkolóhely szolgáltatás,

hb) a földszint + 1 emeletesnél nagyobb új épület építése vagy a meglévő épület ilyen méretűre történő bővítése esetén a földszint + 1 emeletnél nagyobb épületrész az építési hely közterület felőli 50 %-án állhat,

hc) saroktelek, fekvő telek és átmenő telek kivételével az egynél több önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület vagy épületek esetén a hátsókert mérete 40 méternél kisebb – utcafrontra merőlegesen mért – telekmélység esetében legalább 12 méter, 40 méter vagy annál nagyobb – utcafrontra merőlegesen mért – telekmélység esetében legalább 15 méter,

hd) kettőnél több önálló – egymástól független, különálló épülettömegben elhelyezett – fő rendeltetésű épület kizárólag a közterületi utcavonallal párhuzamosan sorolható az épületek közti OTÉK szerinti telepítési távolságok betartásával,he) a zajjal működő közműpótló műtárgy, hőszivattyú, klíma vagy egyéb gépészeti berendezés mind önállóan, mind a homlokzatra szerelve kizárólag építési helyen belül helyezhető el a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásával úgy, hogy a berendezés által kiváltott környezeti terhelés (így különösen zaj, rezgés) – az idegen tulajdonú ingatlan pihenés céljára szolgáló helyiségeinek zárt nyílászárójának külső felületén mérve – nem haladhatja meg az övezetre jogszabályban előírt küszöbértékeket,

i)[50] amennyiben a beépíteni kívánt telek elhelyezkedése szerinti telektömbben az adott utcaszakaszon a telkek több, mint fele az ikres helyett alkalmazni kívánt beépítési mód szerint beépült, vagy ha a beépíteni kívánt telek méretei alapján, ikres beépítés mellett a legalább 10,0 méter széles építési hely nem biztosítható, ikres helyett oldalhatáron álló beépítés alkalmazható azzal, hogy

ia) az épületmagasság és az épület oldalhatáron álló vagy az oldalhatártól 3 méteren belül álló homlokzatának homlokzatmagassága az övezeti előírásokban foglaltaktól eltérően legfeljebb 5,0 méter lehet,

ib) a teleknek az oldalhatáros telepítéssel átellenes (másik) oldalkertjének legalább 5,0 méternek kell lennie,

ic) az oldalhatár felőli homlokzat hossza legfeljebb 20,0 méter lehet, kivéve, ha a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglalt követelmények teljesítése miatt a 20,0 méternél hosszabb homlokzat kialakítása indokolt, amely esetben a homlokzat hossza legfeljebb 25,0 méter lehet,

j)[51] új lakóépület építése vagy új lakás létesítése esetén a lakásszám szerint a 29. § (2) bekezdésében kötelezően elrendelt személygépkocsi parkolók nettó alapterületének legalább 50%-át a fő rendeltetésű épületen belül vagy a fő rendeltetésű épülettel egybe épített, fedett-nyitott gépjárműtárolóban kell elhelyezni, a fennmaradó parkoló felületeket telken belül burkolt parkolóval kell biztosítani a telek zöldfelületeire vonatkozó előírások betartásával.

(9) A **Vi-2/VL** építési övezetben:

a) kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, nevelési, oktatási, egészségügyi, valamint irodaépületek helyezhetőek el;

b) új lakóépület vagy lakórendeltetés nem alakítható ki;

c) meglévő épületek lakásszámot nem növelő bővítése, felújítása, átalakítása, korszerűsítése megengedett.

(10) A **Vi-2/IZ** építési övezetben kizárólag sport, rekreációs, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási célt szolgáló rendeltetés helyezhető el.

(11) A **Vi-2/E** építési övezetben kizárólag a közlekedéshez kapcsolódó intézmények, irodaépületek, valamint kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciójú épületek, sportlétesítmények helyezhetőek el.

(12) A **Vi-2/L** építési övezetben:

a) lakó önálló rendeltetésű épületek helyezhetőek el;

b) [52]az építési övezetben a szabályozási terven a 15,0 méter legnagyobb épületmagassággal beépíthető területrészen legalább 8 lakást tartalmazó, társasház jellegű lakó rendeltetésű épületek helyezhetők el, amelyek földszintjén a lakó fő rendeltetés mellett iroda, vendéglátás, szolgáltatás, kereskedelem, egészségügyi, oktatási, kulturális, szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató rendeltetések helyezhetők el.

(13) A **Vi-2/L** építési övezet beépítési előírásai az alábbiak:

a) közműműtárgy, valamint magánút számára az építési övezet által meghatározott kialakítható legkisebb telek területénél kisebb területű telek is kialakítható,

b) az építési övezetben elhelyezett épületek legfeljebb a szabályozási tervlapon jelölt építési helyek szerinti épületmagassággal alakíthatók ki,

c) az építési övezetben elhelyezhető épületek legnagyobb épületmagasságának értékei a szabályozási terven jelölt építési helyek szerint differenciáltak: 7 méter, 10 méter, valamint 15 méter,

d) az elhelyezhető lakásszám:

da) a legfeljebb 7 méter épületmagasságú területen elhelyezhető lakások száma legfeljebb 269 db, ahol egy összefüggő épülettömegben összesen legfeljebb 19 lakás helyezhető el,

db) a legfeljebb 10 méter épületmagasságú területen, épületenként legfeljebb 7 lakás helyezhető el, az összes így elhelyezhető lakások száma legfeljebb 84 db,

dc) a legfeljebb 15 méter épületmagasságú több lakásos társasházas lakóépületben elhelyezhető rendeltetések száma legfeljebb 451 db, melyből legfeljebb 400 db lakás alakítható ki.

(14) A **Vi-2/L** építési övezetre vonatkozó, a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belüli területrészen elhelyezhető építményekkel kapcsolatos szabályok:

a) a fő rendeltetést tartalmazó épületen kívül kizárólag portaépület, valamint gépészeti berendezés számára szolgáló műszaki építmény helyezhető el. Melléképítmény, szerszámtároló, kerti tároló építmény elhelyezése – a b) pontban meghatározott kivétellel – nem lehetséges (így különösen OBI faház).

b) a „telek be nem építhető része” területének használatához tartozó pihenés, játék számára játszótér rendeltetését kiegészítő szociális épület, valamint kerti eszközök tárolására szolgáló tároló épület legfeljebb 4,5 méter épületmagassággal az építési övezet területén elhelyezhető.

(15) A **Vi-2/L** építési övezetre a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen kívüli területrészre vonatkozó szabályozási előírások:

a) jellemzően zöldfelületként tartandó fenn, amelyen gyalogos- és kerékpáros közlekedésre alkalmas, valamint futópályaként szolgáló burkolat elhelyezhető,

b) a területrészen pergola, kerti építmények, kerti (utca)bútorok elhelyezhetők,

c) a területrészen a telekkel szomszédos lakóterület felőli telekhatáron legfeljebb 2 méter magas kerítés építhető, amely tömör kerítés is lehet,

d) a terület bejáratainál kapuépítmény, valamint legfeljebb bruttó 20 m^2 alapterületű portaépület elhelyezhető.

(16) A **Vi-2/L** építési övezet területét feltáró belső utak burkolatainak kialakításával kapcsolatos előírások:

a) a szabályozási terven jelölt irányadó nyomvonalakon kialakított, területet feltáró, telken belüli utak szilárd burkolattal alakítandók ki,

b) a szabályozási terven jelölt irányadó nyomvonalakon kialakított, területet feltáró, telken belüli utak esetében a legalább 6 méter szélességű burkolattal rendelkező gépjármű közlekedésre szolgáló területsáv mellett kétoldali járda és kétoldali zöldsáv, valamint egyoldali kerékpársáv alakítandó ki,

c) a legfeljebb 7 méter épületmagasságú területeket feltáró telken belüli út vegyes forgalmú útként is kialakítható,

d) a legfeljebb 10 méter épületmagasságú területeket feltáró telken belüli út esetében a legalább 4,5 méter szélességű burkolattal rendelkező gépjármű közlekedésre szolgáló területsáv mellett kétoldali járda és legalább egyoldali zöldsáv alakítandó ki.

(17) A **Vi-2/L** építési övezet területén a szabályozási terven a „telek be nem építhető része”-ként lehatárolt telekrész az alábbiak szerint alakítható ki és a területen az alábbiak helyezhetők el:

a) e területrész összefüggő zöldfelületként tartandó fenn, kivéve az ezen elhelyezhető sportpálya és futópálya területeit,

b) e telekrészen épület, építmény nem helyezhető el, kivéve a játszóeszközök, kerti tűzrakóhelyek, kerti utak, valamint tereplépcsők,

c) a dísz-, pihenőkert és játszótér rendeltetéshez tartozó, valamint a testedzést szolgáló kerti építmények, berendezések, burkolatok elhelyezhetők, közösségi kertek kialakíthatók,

d) a területen a területet használók számára térszíni parkolóhely legfeljebb a területrész 30 %-án kialakítható.

(18) A **Vi-2/L** építési övezetben a gépjárműtárolásra vonatkozó előírások:

a) a szabályozási tervlapon a legfeljebb 7,0 méter épületmagasságú területen elhelyezett lakóépületek esetén a személygépkocsi tároló a lakóépület részeként alakítható ki,

b) a szabályozási tervlapon a legfeljebb 10,0 méter épületmagasságú területen elhelyezett lakóépületek esetén személygépkocsi tároló lakóépülethez közvetlenül kapcsolódó melléképületként helyezhető el,

c) a szabályozási tervlapon a legfeljebb 15,0 méter épületmagasságú, társasházas lakóépületek esetén a személygépkocsi tárolás legalább 50 %-ban – egész számra felfelé kerekítve – az épület alsó szintjén kialakításra kerülő parkolószinten, a fennmaradó személygépkocsi tárolást szolgáló parkolóhely elhelyezése lakóépületen kívül térszíni fedetlen, burkolt parkolóterületeken történhet, a 26. § (2) bekezdése szerinti fásítás mellett,

d) az építési övezetben lakórendeltetésenként 1 parkolóhely alakítandó ki, az OTÉK-ban meghatározott előírások szerint.

(19) A **Vi-2/R** építési övezetben:

a) intézmények, irodaépületek, valamint kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciójú épületek, továbbá sportlétesítmények helyezhetőek el;

b) új lakóépület vagy lakórendeltetés a szolgálati lakás kivételével nem létesíthető;

c) a korábban megkezdett raktározási tevékenység folytatható.

(20) A **Vi-2/AT** építési övezetben:

a) [53]az övezetben új épület építése, meglévő épületben új lakás létesítése vagy újonnan lakás rendeltetésre történő változtatás esetén:

aa) átmeneti jelleggel sem alakítható ki 3,5 t vagy annál nagyobb jármű tárolására szolgáló gépkocsi tároló, parkolóhely, és a telkeken átmeneti jelleggel sem tárolható ilyen méretű jármű. Üres telken nem létesíthető a fő rendeltetésű épületek ellátását szolgáló parkolókon túl gazdasági célú parkolóhely szolgáltatás.

ab) a földszint + 1 emeletesnél nagyobb új épület építése vagy a meglévő épület ilyen méretűre történő bővítése esetén a földszint + 1 emeletnél nagyobb épületrész az építési hely közterület felőli 50 %-án állhat,

ac) saroktelek, fekvő telek és átmenő telek kivételével az egynél több önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület vagy épületek esetén a hátsókert mérete 40 méternél kisebb – utcafrontra merőlegesen mért – telekmélység esetében legalább 12 méter, 40 méter vagy annál nagyobb – utcafrontra merőlegesen mért – telekmélység esetében legalább 15 méter,

ad) kettőnél több önálló – egymástól független, különálló épülettömegben elhelyezett – fő rendeltetésű épület kizárólag a közterületi utcavonallal párhuzamosan sorolható az épületek közti OTÉK szerinti telepítési távolságok betartásával,ae) a zajjal működő közműpótló műtárgy, hőszivattyú, klíma vagy egyéb gépészeti berendezés mind önállóan, mind a homlokzatra szerelve kizárólag építési helyen belül helyezhető el a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásával úgy, hogy a berendezés által kiváltott környezeti terhelés (így

különösen zaj, rezgés) – az idegen tulajdonú ingatlan pihenés céljára szolgáló helyiségeinek zárt nyílászárójának külső felületén mérve – nem haladhatja meg az övezetre jogszabályban előírt küszöbértékeket,

b) az övezetben lakóépületen kívül a lakosság ellátását biztosító kereskedelmi és szolgáltató funkció, valamint kézműipari tevékenység elhelyezhető a 31. § (5)-(9) bekezdésében és a 32. § (1) bekezdésében foglalt előírások betartása mellett,

c) új épület elhelyezése esetén – amennyiben a 3. melléklet másként nem jelöli – az előkert méretének

ca) az adott utcaszakaszban kialakult mérettel megegyezőnek, vagy

cb) amennyiben a ca) alpontban foglalt méret egyértelműen nem állapítható meg, az oldalhatárok mentén szomszédos ingatlanok előkerti méretei közül a nagyobbal megegyezőnek, amennyiben ez a telek beépíthetőségét jelentősen korlátozná, legalább 3,0 méternek

kell lennie.

d) az oldalkert méretének legalább 3,0 méternek, a hátsókert méretének legalább 6,0 méternek kell lennie,

e) amennyiben – a 32. § (13) bekezdésében foglalt feltétel fennállása esetén – szabadon álló beépítés helyett oldalhatáron álló vagy ikres beépítés valósul meg,

ea) az épületmagasság és az épület oldalhatáron álló vagy az oldalhatártól 3 méteren belül álló homlokzatának homlokzatmagassága az övezeti előírásokban foglaltaktól eltérően legfeljebb 4,5 méter lehet,

eb) a teleknek az oldalhatáros telepítéssel átellenes (másik) oldalkertjének legalább 4,5 méternek kell lennie,

ec) az oldalhatár felőli homlokzat hossza legfeljebb 20,0 méter lehet, kivéve, ha a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglalt követelmények teljesítése miatt a 20,0 méternél hosszabb homlokzat kialakítása indokolt, amely esetben a homlokzat hossza legfeljebb 25 méter lehet,

f) az újonnan kialakítható építési telek építési helyen mért legkisebb szélességének 14 méternek, saroktelek esetében 16 méternek kell lennie,

g) a 800 m^2 telekméretet meg nem haladó építési telkek esetén legfeljebb 1 fő rendeltetésű épület helyezhető el. Az övezetre előírt legkisebb telekméret háromszorosát elérő vagy meghaladó méretű telken elhelyezett épülettömeget tagoltan, az önálló rendeltetési egységeket tagolt épülettömegben kell elhelyezni.

h) az 1000 m^2-t meg nem haladó telkek esetében legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység, az 1000 m^2-t meghaladó telkek esetében legfeljebb 3 lakó rendeltetési egység alakítható ki. A megengedett lakásszámot nem lépheti túl a telken összesen elhelyezett önálló rendeltetési egységek száma.

i) új lakóépület építése vagy új lakás létesítése esetén a lakásszám szerint a 29. § (2) bekezdésében kötelezően elrendelt személygépkocsi parkolók nettó alapterületének legalább 50%-át a fő rendeltetésű épületen belül vagy a fő rendeltetésű épülettel egybe épített, fedett-nyitott gépjárműtárolóban kell elhelyezni, a fennmaradó parkoló felületeket telken belül burkolt parkolóval kell biztosítani a telek zöldfelületeire vonatkozó előírások betartásával,

j)[54] új lakóépület építése vagy új lakás kialakítása esetén, amennyiben a lakásszám szerint kötelezően elrendelt személygépjármű elhelyezésére az i) pont alapján felszíni parkoló kerül

kialakításra, a telek legnagyobb beépítettsége alapján számított beépíthető alapterület lakásonként 25 m^2-rel csökken,

k) a 32. § (13) és (15) bekezdésének megfelelően, az oldalhatáron álló vagy ikres beépítési mód alkalmazása esetén amennyiben az építési telek szélessége 14,0 méternél kisebb, de 12,0 méternél nagyobb, az oldalkert mérete 4,0 méter, amennyiben az építési telek szélessége 12,0 méter vagy annál kisebb, az oldalkert mérete 3,0 méter lehet,

l) a fő rendeltetést kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú építmények, épületek közül

la) járműtároló,

lb) háztartással kapcsolatos tároló épület, valamint

lc)[55] állattartás céljára szolgáló építmények

helyezhetők el,

m) a 800 m^2 -t meghaladó területű telek esetén a beépíthetőség maximális mértéke 800 m^2 területig 35%, az ezt meghaladó telekrész területe után 25% lehet.

(21)[56] A **Vi-2/L2** építési övezetben:

a) új beépítés esetén, az általános előírásoktól eltérően telkenként legfeljebb 16 lakó rendeltetés helyezhető el, melyek mellett a 40. §-ban rögzített egyéb rendeltetések is elhelyezhetők, amennyiben a lakó és egyéb rendeltetésekhez kapcsolódó parkolási igények telken belül biztosíthatók;

b) lakó rendeltetés földszinten nem helyezhető el;

c) a zártsorú beépítési mód szerint kijelölt építési helyen belül az épület szabadon elhelyezhető a tűztávolság és a telepítési távolságok figyelembevételével;

d) a beépítésnél az épületek zárt sora épületközökkel megszakadhat, de amennyiben az épületköz területe két telekre esik, abból legalább 3,0 m széles résznek egy telekre kell esnie;

e) egy telken több épületköz is kialakítható.

33. Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító területek (Vi-3)

42. § (1)[57] **A Vi-3/KER** építési övezetben:

a) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátási, nevelési, oktatási, szociális, művelődési, kulturális, egészségügyi, hitéleti és sport funkciójú, valamint gépjármű tárolására szolgáló épület helyezhető el;

b) szolgálati lakás és szociális lakás kivételével új lakóépület vagy - az e) pontban foglaltak kivételével - lakó rendeltetés nem alakítható ki;

c) a járműtárolás célját szolgáló önálló építmény kizárólag több járműtároló egységet magába foglalóan, zöldtetővel létesíthető;

d) az előkert és a hátsókert legkisebb mérete 0,0 méter lehet;

e) a rendelet hatálybalépése előtt létesített lakás megtartható, bővíthető, az ilyen lakó funkciót tartalmazó épületben új lakás is létesíthető.

(2) A **Vi-3/A1** és a **Vi-3/A2** építési övezetekben:

a) kizárólag oktatási, művelődési és kulturális célú, egészségügyi, szociális, hitéleti, igazgatási, iroda, kis- és nagykereskedelmi épületek alapterületi méretkorlátozás nélkül, továbbá szolgáltató funkciójú

épületek és mindezeket kiszolgáló raktár épületek helyezhetők el,

b) az előkert és a hátsókert legkisebb mérete 0,0 méter lehet.

(3) A **Vi-3/B1, a Vi-3/B2 és a Vi-3/B3** építési övezetekben:

a) nevelési, oktatási, igazgatási, egészségügyi, szociális, kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási, kulturális, hitéleti, sport és szabadidő funkciójú épületek helyezhetőek el;

b) lakó funkciójú épület vagy rendeltetés a tulajdonos vagy a személyzet számára szolgáló legfeljebb két szolgálati lakás kivételével nem helyezhető el;

c) nagykereskedelmi, ipari, nem a fő funkciójú épületet szolgáló raktározási funkciójú épület vagy rendeltetés nem helyezhető el, meglévő épület használati módját ilyen célra megváltoztatni nem lehet;

d) melléképítmények közül

da) közmű-becsatlakozási műtárgy,

db) [58]közműpótló műtárgyak közül ciszterna, csapadékvíz tartály, napelem rendszer, napelemes kiserőmű,

dc) hulladéktartály-tároló,

dd) a terület védelmét szolgáló építmények (porta, őrház, fogadóépület),

de) kerti építmény,

df) zászlótartó oszlop legfeljebb 6,0 méter magassággal

helyezhető el.

(4) A **Vi-3/K** építési övezetben az épületek úszótelkeinek beépítési paraméterei kialakultnak tekintendők, amely a 2. mellékletben „K” betűjellel szerepel. Az övezetben a beépítési mérték és az épületek szintterülete a kialakult állapothoz képest kizárólag a hőszigeteléshez, a hulladéktároló helyiségek és kerékpártárolók kialakításához szükséges mértékben növelhető.

XIV. Fejezet

Vegyes területek: településközpont területei

43. § (1) Amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképp nem rendelkeznek, az övezetek területein az alábbi rendeltetések helyezhetők el:

a) igazgatás,

b) nevelés, oktatás,

c) szociális és egészségügyi,

d) hitéleti,

e) kereskedelem, szolgáltatás,

f) nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység,

g) [59]szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató,

h) kulturális, közösségi szórakoztató,

i) sport,

j) lakó.

(2) Az építési övezetek területén – amennyiben az építési előírások másképp nem rendelkeznek –

a) nagykereskedelmi, valamint önálló ipari, raktározási épület,

b) ipari, nagykereskedelmi funkciójú, önálló rendeltetési egységet tartalmazó egyéb rendeltetésű épület,

c) nem a fő rendeltetést vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség,

d) üzemanyagtöltő állomás

nem létesíthető, meglévő épület használati módját ilyen célra megváltoztatni nem lehet.

(3) Az övezetek területén melléképítmények közül

a) közmű - becsatlakozási műtárgy,

b) [60]közműpótló műtárgyak közül ciszterna, csapadékvíz tartály, napelem rendszer, napelemes kiserőmű,

c) hulladéktartály - tároló,

d) kerti építmény, valamint

e) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(4) Vegyes rendeltetésű épületek földszintjén kereskedelmi, szolgáltató, iroda és igazgatási, oktatási, kulturális, közösségi rendeltetésű helyiségek, valamint a hátsókerti traktusban gépjárműtárolók, tárolók helyezhetők el.

(5) [61]Az Üllői út menti teleksorban új épület elhelyezése esetén a főút felé kerítés nem építhető, az előkert közhasználatú területként alakítandó ki, valamint a meglévő épület utcai traktusának kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó rendeltetésre való átalakításával, rendeltetésmódosításával egyidejűleg az utcai kerítést meg kell szüntetni.

34. Kiemelt jelentőségű helyi központ területek (Vt-H)

44. § (1) [62]A **Vt-H/K** építési övezetben a helyi lakosság ellátását szolgáló, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, hitéleti, oktatási, művelődési, sport, egészségügyi, szállás jellegű rendeltetésnek nem minősülő szálláshely-szolgáltató, iroda és lakó funkciójú épületek helyezhetők el.

(2) A **Vt-H/VKP** építési övezetben a legnagyobb beépítés mértéke a földszinten és az első emeleti szinten érheti el a 100%-ot, amennyiben azokon kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, iroda, közintézmény vagy járműtároló kap helyet. Ebben az esetben az övezetre előírt maximális beépíthetőség mértékét meghaladóan elhelyezett építményrészek tetőszerkezetén tetőkertet kell kialakítani.

(3) A **Vt-H/Ü1** és a **Vt-H/Ü2** építési övezetekben:

a) a legnagyobb beépítés mértéke a terepszint alatt érheti el a 100%-ot. Ebben az esetben az övezetre előírt maximális beépíthetőség mértékét meghaladóan elhelyezett építményrészek födémszerkezetén tetőkertet kell kialakítani. A földszinten kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, közintézmény vagy járműtároló kaphat helyet.

b) a terepszint felett megépülő szintterület minden megkezdett 150 m^2-e után egy lakás helyezhető el,

c) a lakásokhoz tartozó gépkocsitárolót új épület építése vagy a meglévő épület új lakást eredményező bővítése, átalakítása vagy rendeltetési mód változtatása esetén a főépülettel egy tömegben vagy terepszint alatt kell megvalósítani,

d) az épületek Üllői úti vagy Lőrinc Sétány felőli földszinti helyiségeiben lakás vagy gépkocsitároló nem alakítható ki, itt kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, iroda, közintézmény létesíthető,

e) új épület építése esetén a kötelezően előírt zöldfelület legalább 50%-át háromszintű növényállománnyal kell megvalósítani a telek földszinti területén,

f) a szabályozási terven jelölt gyalogos átkötéseket közhasználat elől el nem zárt területként kell megvalósítani,

g) közintézmény, közösségi épület előkert nélkül is építhető.

(4) A **Vt-H/T1** és a **Vt-H/T2** építési övezetekben:

a) az épületek Üllői út menti traktusában a földszinten új huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség nem alakítható ki, ott kizárólag kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás és ügyfélforgalmat lebonyolító iroda funkciójú helyiségcsoport helyezhető el. A járdaszinttől 1,5 méternél magasabb padlószinttel rendelkező magasföldszinten a főútvonal menti traktusban is kialakítható huzamos tartózkodásra szolgáló lakóhelyiség.

b) 1000 m^2-t meg nem haladó telkeken legfeljebb két lakórendeltetés, 1000 m^2 -t meghaladó telkeken legfeljebb 4 lakórendeltetés helyezhető el,

c) az övezetben az építési hely esetében:

ca) az előkert méretének legalább 5 méternek,

cb) az oldalkert méretének legalább 5 méternek,

cc) a hátsókert méretének legalább 10,5 méternek

kell lennie,

d) kettőnél több lakást tartalmazó új épület építése vagy a meglévő épület kettőnél több lakássossá bővítése esetén a gépkocsi tárolót a főépülettel egy tömegben vagy terepszint alatt kell megvalósítani,

e) az övezetekben:

ea) lakóépületek és azokat kiszolgáló épületek,

eb) kereskedelmi, szolgáltatási, igazgatási és iroda funkciók,

ec) vegyes rendeltetésű épületek, amelyekben az eb) alpont szerinti rendeltetési egységek és lakás funkció

helyezhetőek el.

f) a 800 m^2-t el nem érő, kialakult telkek esetében az oldalhatáron álló beépítési mód is megengedett.

(5) A **Vt-H/I** építési övezetben lakó funkció nem helyezhető el.

(6) A **Vt-H/L** övezetben:

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, művelődési, egészségügyi, iroda és lakó funkciójú épületek helyezhetők el,

b) az övezetben telkenként legfeljebb négy lakás vagy egyéb önálló rendeltetési egység helyezhető el,

c) az előkert méretének legalább 6,0 méternek, a hátsókert méretének legalább 10,0 méternek kell lennie.

(7) A **Vt-H/Ü3** övezetben:

a) a vegyes területeken megengedett rendeltetések közül fő rendeltetésként oktatási, hitéleti, kulturális, intézményi, irodai, kereskedelmi és szolgáltató, valamint vendéglátó funkciók helyezhetőek el,

b) a meglévő lakás felújítható, bővíthető, de új lakó funkciójú rendeltetési egység nem alakítható ki a megengedett rendeltetésekhez tartozó szolgálati lakás kivételével,

c) új épület építése esetén a meglévő vagy a szomszédos telkeken kialakult előkerti vonalhoz kell igazodni, közintézmény, közösségi épület előkert nélkül is építhető.

XV. Fejezet

Gazdasági terület: kereskedelmi, szolgáltató terület

45. § (1) Az építési övezetekben – amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképp nem rendelkeznek – az alábbi rendeltetések és építmények helyezhetőek el:

a) védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenység, raktározás, amelyek káros környezeti hatásai a telekhatárokon belül a hatályos határérték alatt maradnak,

b) kereskedelem,

c) ellátás, szolgáltatás, vendéglátás,

d) kutatás, fejlesztés,

e) intézmény,

f) iroda,

g) szállás jellegű rendeltetésként kizárólag munkásszálló,

h) szálláshely-szolgáltató,

i) parkolási létesítmények.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló legfeljebb két lakás helyezhető el.

(3)[63] Az építési övezetekben – sem önállóan, sem az (1) bekezdésben felsorolt épületekhez csatlakozva – nem helyezhető el lakóépület, meglévő lakóépület szintterület bővítéssel járó átalakítása, bővítése, valamint meglévő épület lakás célú funkcióváltása sem megengedett.

(4) Az övezetek területén a melléképítmények közül – amennyiben az építési övezet előírásai másképpen nem rendelkeznek – kizárólag

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműépítmény,

c) közműpótló műtárgyak közül ciszterna, csapadékvíz tartály,

d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,

e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(5) Az övezetekben az előkertben elhelyezhető építési telkenként legfeljebb két, a telek védelmét szolgáló építmény (portaépület, őrház, fogadóépület), amelynek bruttó alapterülete nem lehet nagyobb 25,0 m^2-nél.

(6) A létesítmények működéséhez szükséges, a 29. § előírásai szerint számolt parkoló mennyiséget – beleértve a saját tulajdonú tehergépjárművek elhelyezését szolgáló parkolót is – telken belül terepszinten fásított parkolóként kialakítva, terepszint alatt vagy épületen belül kell elhelyezni a BP18 KÉSZ parkolók kialakítására vonatkozó előírásainak betartásával.

(7) Az építési övezetbe tartozó ingatlanokon új gépjármű behajtót a lakóterületekkel határos közterületek felől, a KÖu övezetek kivételével kialakítani nem lehet. Telekösszevonás esetén azt a bejáratot kell megtartani, amely az előzőeknek megfelel.

(8) Gazdasági területen új épületet építeni vagy meglévő épületben új önálló rendeltetési egységet létrehozni kizárólag úgy lehet, ha az így létrejövő épület vagy önálló rendeltetési egység gépjárművel történő megközelítése és kiszolgálása az útügyi igazgatásról szóló miniszteri rendelet szerinti lakóutakon kívüli közterületről vagy magánútról megoldott.

(9) A tevékenységhez kapcsolódó tárolás, raktározás kizárólag épületen belül folytatható. Nem vonatkozik az előírás olyan tevékenységekre, amelyek gyakorlásának alapvető feltétele a szabadtéri tárolás biztosítása (így különösen építőanyag telep, gépkocsi kölcsönző).

(10) Az övezetekben előírt zöldfelületek legalább 50%-át egybefüggően, háromszintes növényállománnyal kell kialakítani.

(11) Az övezetek lakóterületekkel határos közterület felőli, valamint a lakóterületekkel határos telekhatárra merőlegesen mért legalább 15 méter széles területén háromszintes növényállományt kell kialakítani és fenntartani.

(12) Az övezetekben lévő épületek lakóterületekkel határos közterület felőli, valamint a lakóterületekkel határos telekhatár felőli, a lakófunkciójú ingatlan telekhatárától számított 40 méteren belül lévő épületek, épületrészek helyiségeiben kizárólag a fő rendeltetést kiszolgáló szociális helyiségek vagy irodahelyiségek helyezhetőek el.

35. Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató területek (Gksz-1)

46. § (1) A **Gksz-1/VL** és a **Gksz-1/1** építési övezetekben új lakó rendeltetés kialakítás nem lehetséges, ugyanakkor a meglévő lakóépületek állagmegóvása, korszerűsítése, szintterület-növekedéssel nem járó átalakítása megengedett.

(2) A **Gksz-1/2** építési övezetben, az Üllői út és Halomi út közötti gazdasági területeken a lakóterület felől legalább 30 méter széles háromszintes növényállományt kell kialakítani és fenntartani. Az építési hely a 30 méteres zöldsáv gazdasági terület felőli határától számított 10 méteres távolságban kezdődhet.

(3) A **Gksz-1/BK** építési övezetben nagy területű bevásárló központ méretkorlátozás nélkül, kis és nagykereskedelmi épületek, szolgáltató- és közösségi épületek, valamint üzemanyagtöltő állomás épülete és mindezeket kiszolgáló raktárépületek helyezhetőek el.

36. Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek (Gksz-2)

47. § (1) [64]A **Gksz-2/3** építési övezetben a gazdasági területeken megengedett funkciók mellett sport, rekreációs célú, valamint gépjárműtárolásra szolgáló építmények is elhelyezhetőek.

(2) A **Gksz-2/4** építési övezetben:

a) az előkert méretének legalább 5,0 méternek, az oldalkert méretének legalább 8,0 méternek, a hátsókert méretének legalább 6,0 méternek kell lennie;

b) az előkertben elhelyezhető legfeljebb 25 m^2 alapterületű portaépítmény is,

c) az építési övezetekben megengedett rendeltetések mellett kizárólag épületen belül végezhető a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, zajjal és bűzzel nem járó, nem veszélyes hulladék kezelési tevékenység.

d)[65] a Méta utca, a Besence utca és a Zádor utca mentén lévő telkeken üzemanyagtöltő állomás létesíthető.

(3) A **Gksz-2/EN** építési övezetben kizárólag elektromos alállomás, gázátadó állomás, gáz-nyomásszabályozó állomás, a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló szolgálati lakás, iroda, raktár és járműtároló építmények helyezhetők el.

(4) [66] A Gksz-2/1 építési övezetben a hátsókert mérete 0 méter.

XVI. Fejezet

Gazdasági terület: ipari terület

37. Energiatermelési területek (Gip-E)

48. § (1) Az építési övezetben az ipari és raktározó építményeken kívül új épületként:

a) üzemi jellegű kutatóhelyek építményei,

b) üzemi jellegű szolgáltató építmények,

c) a terület kiszolgálásához, ellátásához szükséges építmények, raktárak,

d) közlekedési és szállítási építmények, járműtárolók,

e) termékvezetékek,

f) irodaépületek

helyezhetők el.

(2) A terület övezeti előírások szerinti mértékű zöldfelületeit a telekhatár mentén, valamint a védendő létesítmények és a lakóterület felőli területrészein, háromszintes növénytelepítéssel védelmi célú zöldsávként kell létrehozni és fenntartani.

XVII. Fejezet

Különleges területek

38. Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek (K-Rek)

49. § (1) Az építési övezetekben – amennyiben az egyes építési övezetek előírásai másképp nem rendelkeznek – az alábbi funkciójú építmények helyezhetők el:

a) kereskedelem, szolgáltatás, szálláshely-szolgáltató,

b) sport,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) iroda,

e) hitéleti,

f) szociális,

g) az a)-f) pontban felsorolt rendeltetést tartalmazó épületekben a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló legfeljebb két lakórendeltetés telkenként.

(2) Az építési övezetek területén:

a) nagykereskedelmi, valamint önálló ipari, raktározási épület,

b) ipari, nagykereskedelmi funkciójú, önálló rendeltetési egységet tartalmazó egyéb rendeltetésű épület,

c) nem a fő rendeltetést vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség,

d) üzemanyag-töltőállomás,

e) lakóépület, lakórendeltetés, szállás jellegű rendeltetés

nem létesíthető, meglévő épület használati módját ilyen célra megváltoztatni nem lehet.

50. § (1) A **K-Rek/S1** építési övezetben:

a) kizárólag sportlétesítmények és strand, valamint a sport és temetkezési funkciót kiegészítő, kiszolgáló funkciójú építmények helyezhetők el,

b) az a) pontban meghatározott funkcióhoz kapcsolódóan elhelyezhető szálláshely szolgáltatás, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetés, közösségi, igazgatási, iroda funkciók, kereskedelmi, szolgáltató funkciók, járműtárolók,

c) az előkert és hátsókert minimális mérete 0,0 méter lehet.

(2) A **K-Rek/S2** építési övezetben az előkert és hátsókert minimális mérete 0,0 méter lehet.

39. Vízkezelési területek (K-Vke)

51. § A **K-Vke** építési övezetben:

a) kizárólag a vízgazdálkodást szolgáló technológiai építmények, raktározási építmények, irodaépületek és az üzemeltetést biztosító szolgálati lakóépületek helyezhetőek el;

b) kizárólag a célzott területfelhasználásnak megfelelő melléképítmények helyezhetők el.

40. Temető területek (K-T)

52. § A **K-T** építési övezetben egyházi és világi kegyeleti épületek, krematóriumok, virág- és egyéb temetkezési, kegyeleti kellékek árusításához szükséges építmények, szolgálati lakóépületek és a temetkezési funkciót kiszolgáló egyéb építmények helyezhetőek el.

41. Hulladékkezelő, -lerakó területe (K-Hull)

53. § A **K-Hull** építési övezetben a települési szilárd hulladékok kezelését biztosító létesítmények és ezeket kiszolgáló funkciójú épületek helyezhetők el.

HARMADIK RÉSZ

Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

XVIII. Fejezet

Közlekedési területek

42. Közúti közlekedési területek (KÖu, Kt-Köu)

54. § (1) A közúti közlekedési területek esetében a II. fejezet vonatkozó előírásait az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a terepszint alatti beépítés mértéke akár 100% is lehet, azonban kizárólag az övezeteknél felsorolt elemek és azok terepszint alatti elemei, műtárgyai helyezhetők el;

b) meglévő, szabályozási vonallal nem érintett lakóépület esetében annak jókarbantartása, felújítása, szintterület-növekedéssel nem járó átalakítása megengedett a szabályozás végrehajtásáig, a tervezett közlekedési célú közterület kialakításáig,

c) az I. és II. rendű főutak esetében – az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével – a közúti gépjárműforgalom megszüntetése tilos.

(2) A **KÖu-2** jelű övezet

a) az I. rendű főútvonalak, ezek szerviz útjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének,

b) a parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek,

c) az utcabútorok,

d) a közúti-vasúti (villamos) pályák és metró terepszint alatti és feletti műtárgyainak,

e) a tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozó építményeinek,

f) a közmű és hírközlési építmények terepszint alatti és feletti műtárgyainak,

g) az üzemanyagtöltő állomások, autómosók,

h) a zöldfelületi elemek,

i) a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató pavilonok, vendéglátó teraszok

elhelyezésére szolgál.

(3) A **KÖu-3** jelű övezet

a) a II. rendű főútvonalak, ezek szerviz útjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének,

b) a parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek,

c) az utcabútorok, közúti-vasúti (villamos) pályák és metró terepszint alatti és feletti műtárgyainak,

d) a tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozó építményeinek,

e) a közmű és hírközlési építmények terepszint alatti és feletti műtárgyainak,

f) a zöldfelületi elemek,

g) a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató pavilonok, vendéglátó teraszok

elhelyezésére szolgál.

(4) A **KÖu-4** jelű övezet

a) a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének,

b) a parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek,

c) az utcabútorok,

d) a közúti-vasúti (villamos) pályák és metró terepszint alatti és feletti műtárgyainak,

e) a közmű és hírközlési építmények terepszint alatti és feletti műtárgyainak,

f) a zöldfelületi elemek,

g) a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató pavilonok, vendéglátó teraszok

elhelyezésére szolgál.

(5) A **Kt-KÖu** jelű övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak közé nem sorolt gyűjtő utak, kiszolgáló (lakó) utak területe, gyalogutak területe, amely

a) az utak csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz elvezető rendszerének,

b) a parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek,

c) a közmű és hírközlési építmények,

d) a zöldfelületi elemek,

e) a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató pavilonok, vendéglátó teraszok

elhelyezésére szolgál.

43. Kötöttpályás közlekedési területek (KÖk)

55. § A **KÖk** jelű övezet a kötöttpályás közlekedés területeinek övezete, ahol kizárólag kötöttpályás tömegközlekedési és vasúti megálló, váró, az ezekhez kapcsolódó irányítási, technológiai és üzemi építmények, valamint az alapfunkciót kiszolgáló és ellátó rendeltetések mellett a tevékenységhez tartozó

a) raktár,

b) szolgálati intézmény,

c) irányítási, technológiai épület, építmény,

d) szolgálati lakó- és szállásépület,

e) szolgálati iroda,

f) vendéglátási és legfeljebb 250 m^2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi rendeltetés

helyezhetőek el.

XIX. Fejezet

Zöldterületek

44. Közparkok és közkertek (Zkp, Zkk)

56. § (1) A zöldterületeken a II. fejezet vonatkozó előírásait e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A zöldterületeken

a) vendéglátó épület, pihenést, testedzést szolgáló építmény, ismeretterjesztés építményei, terület fenntartásához szükséges építmények, nyilvános illemhelyek, terepszint alatti építmények, közműépítmények, köztéri műalkotások helyezhetőek el;

b) mélygarázs létesítése esetén a tetőfödémet tetőkertként kell kialakítani;

c) gyalogutat, kerékpárutat, parkolót, közutat létesíteni lehet;

d) kizárólag játszókert, sportkert, sportpálya, sportlétesítmény, kutyafuttató, közműlétesítmény, balesetveszélyes terület keríthető le;

e) a közműlétesítményeket – az üzemeltetéshez szükséges megközelítést figyelembe véve – legalább 3 méter széles zöldsávval kell körbevenni.

(3) A zöldterületek területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági okból sötétedés utáni időszakos zárva tartást.

(4) Az övezetekben térszíni gépkocsi-várakozóhely kizárólag fásított parkolóként alakítható ki a BP18 KÉSZ-ben meghatározott szabályok szerint.

(5) Fokozott gondot kell fordítani a faállomány megóvására, az összefüggő zöldfelület fenntartására. Ha fák kivágása az övezetben megengedett építmény elhelyezése vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, azok pótlásáról – jellegüknek és értéküknek megfelelően – a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon gondoskodni kell.

(6) Az övezetekben az előírt legkisebb zöldfelület minden 70 m^2-e után legalább egy, környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

(7) A telkek előírt legkisebb zöldfelületébe a tetőkert és vízfelület az OTÉK szerint számítható be. A legkisebb zöldfelület területébe a gyepráccsal borított terület nem számítható be.

XX. Fejezet

Erdőterületek

45. Közjóléti erdőterületek előírásai (Ek)

57. § (1) Az övezetben kizárólag kivételesen indokolt esetben, az erdőgazdálkodásról szóló törvény előírásaival összhangban és az ott meghatározott szükséges engedélyek birtokában lehet az erdő övezetben megengedett funkciók és létesítmények fenntartásához szükséges építményeket elhelyezni.

(2) Az övezetben – amennyiben az egyes övezetek előírásai másképp nem rendelkeznek – az (1) bekezdés figyelembevételével az alábbi rendeltetések és építmények helyezhetőek el:

a) vendéglátó épület,

b) szabadidő eltöltését szolgáló épület,

c) pihenés, testedzés építményei,

d) ismeretterjesztés építményei,

e) a terület fenntartásához szükséges építmények,

f) turizmust szolgáló építmények,

g) az erdőterületek fenntartásához szükséges szolgálati lakóépületek,

h) terület védelmét szolgáló építmények,

i) közlekedési építmények,

j) állattartó építmények.

(3) Az övezetek területén

a) a szolgálati lakóépületek kivételével lakóépületet,

b) önálló intézményi és szolgáltatási épületet,

c) kereskedelmi létesítményt,

d) ipari létesítményt,

e) raktározási építményt,

f) üzemanyagtöltő állomást,

g) bányaterületet

létesíteni nem lehet.

(4)[67] Az övezetekben elhelyezhető építmények céljára – legfeljebb nettó 4 m^2 alapterületű tároló építmény kivételével – telket kell alakítani az alábbiak szerint:

a) a kialakítandó telek mérete nem lehet kisebb 3000 m^2-nél,

b) egyenként legfeljebb 300 m^2 bruttó beépített alapterületű épületek helyezhetők el rajta a 2. mellékletben foglalt beépítési paraméterek betartásával.

(5) A parkolást terepszinten, fásított parkolóban kell megoldani. A fásított parkolót kizárólag az erdőterületet igénybevevők számára előírt parkoló-férőhely elhelyezése céljából lehet létesíteni.

(6)[68] A területen a legkisebb kialakítható telekméret 1500 m^2. Az övezetben erdei fákkal és cserjékkel borított vagy erre a célra fenntartott területet, valamint erdőgazdasági területet kell kialakítani és fenntartani. A ténylegesen nem erdősített területeken a mezőgazdasági, gyümölcsös vagy szőlő művelési ágban lévő telek művelési ágának megfelelő folytatólagos használata is megengedett.

46. Védelmi erdőterületek előírásai (Ev-Ve)

58. § (1) Az övezetbe az elsődlegesen a velük szomszédos területek környezeti állapotjavításának céljára kialakított, jellemzően közhasználatú funkcióval nem rendelkező erdőterületek és az azonos célú erdősítésre alkalmas területek tartoznak, ahol csak a terület fenntartásához szükséges építmények, őrházak, közlekedési és közmű építmények, távvezetékek helyezhetők el.

(2) Védelmi erdő területén gépjármű várakozóhely nem létesíthető.

(3)[69] A területen a legkisebb kialakítható telekméret 1500 m^2. Az övezetben erdei fákkal és cserjékkel borított vagy erre a célra fenntartott területet, valamint erdőgazdasági területet kell kialakítani és fenntartani.

XXI. Fejezet

Vízgazdálkodási területek

47. Folyóvizek medre és partja (Vf)

59. § A **Vf** övezet területe a folyóvizek és azok parti sávja, valamint az ezekkel összefüggő, elsősorban árvízvédelmet, rekreációt szolgáló létesítmények területei, ahol új építményként

a) kizárólag az árvízvédelmet, a vízgazdálkodást, rekreációt és a revitalizációt szolgáló

aa) technológiai építmények,

ab) raktározási építmények,

ac) közlekedési és közmű építmények,

ad) az üzemeltetést biztosító irodai épületek,

ae) kerékpáros infrastruktúrát, rekreációt, sportot kiszolgáló építmények

helyezhetők el,

b) kizárólag a célzott területfelhasználásnak megfelelő melléképítmények létesíthetők,

c) egyenként legfeljebb 50 m^2 bruttó beépített alapterületű épületek helyezhetők el.

XXII. Fejezet

Mezőgazdasági területek

48. Kertes mezőgazdasági területek (Mk)

60. § Az **Mk** övezet területén:

a) építményt elhelyezni kizárólag a legalább 720 m^2-t meghaladó méretű telkek esetében lehet;

b) új lakóépületet, szálláshely-szolgáltató és szállás jellegű épületet, önálló ipari épületet, önálló raktárépületet, nagykereskedelmi létesítményt, üzemanyagtöltő állomást, szolgáltató létesítményeket elhelyezni nem lehet,

c) a meglévő lakóépületek jókarbantarthatók, felújíthatók, átalakíthatók, amennyiben ez szintterületnövekedéssel nem jár.

XXIII. Fejezet

Különleges beépítésre nem szánt területek

49. Rekreáció célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Rek)

61. § (1) A **Kb-Rek** övezetben az alábbi funkciójú építmények helyezhetők el:

a) kereskedelem, szolgáltatás,

b) sport,

c) kulturális, közösségi szórakoztató.

(2) Az övezetben gyalogutat, kerékpárutat, parkolót, közutat, sportpályákat is lehet létesíteni.

50. Fásított sétány (Kb-Fs)

62. § (1) Az övezet a szilárd burkolattal ellátott, séta- és pihenőfunkciót szolgáló városi gyalog- és kerékpárutak, sétányok övezete, ahol a közműlétesítményeken, valamint köztárgyakon kívül más építmény nem helyezhető el.

(2) Az övezetben a gépjárműforgalom nem megengedett.

51. Lakótelepi közterületek (Kb-Ltp)

63. § (1) A **Kb-Ltp** övezetben a megengedett építmények elhelyezésére a BP18 KÉSZ közterületen lévő építmények elhelyezésére vonatkozó előírásait ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A **Kb-Ltp** övezetben:

a) a következő építmények és funkciók létesíthetők:

aa) park, közkert,

ab) játszótér, a játszótérhez kapcsolódó kiszolgáló épület,

ac) sportpálya, gyalogút, kerékpárút,

ad) felszíni parkoló, több járműtároló egységet tartalmazó, tetőkerttel kialakított járműtároló építmény, garázssor,

ae) terepszint alatti járműtároló (mélygarázs és a zöldfelületet nem csökkentő módon kialakított parkolólemez),

af) lakóépületekhez kapcsolódó szelektív hulladékgyűjtő építmények,

ag) köztéri műalkotások,

ah) közmű építmények,

ai) pavilonok.

b) több építmény is elhelyezhető, ugyanakkor egy épület bruttó alapterülete nem haladhatja meg az 50 m^2-t,

c) amennyiben az övezetben elhelyezhető építménynek önálló telek kerül kialakításra, annak beépíthetősége legfeljebb 10 % lehet.

(2) A területen közterület felújítása esetén az érintett terület minden megkezdett 100 m^2-e után legalább egy, környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni.

(3) Fokozott gondot kell fordítani a faállomány megóvására, az összefüggő zöldfelület fenntartására. Ha fák kivágása az övezetben megengedett építmény elhelyezése vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, azok pótlásáról – jellegüknek és értéküknek

megfelelően – a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon gondoskodni kell.

52. Beépítésre nem szánt hitéleti területek, templomkertek (Kb-Hit)

64. § (1) A **Kb-Hit** övezetben hitéleti, nevelési, oktatási és szociális rendeltetésű, valamint azt kiszolgáló funkciójú építmények helyezhetők el.

(2) Épületnek nem minősülő építményként elhelyezett templomtorony magassága legfeljebb 25 méter lehet.

53. Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Ez)

65. § (1) A **Kb-Ez** övezetben:

a) vendéglátó épület, pihenést, testedzést szolgáló építmény, ismeretterjesztés építményei, terület fenntartásához szükséges építmények, terepszint alatti építmények, közműépítmények, köztéri műalkotások helyezhetőek el;

b) mélygarázs létesítése esetén a tetőfödémet tetőkertként kell kialakítani;

c) gyalogutat, kerékpárutat, parkolót létesíteni lehet.

(2) Fokozott gondot kell fordítani a faállomány megóvására, az összefüggő zöldfelület fenntartására. Ha fák kivágása az övezetben megengedett építmény elhelyezése vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, azok pótlásáról – jellegüknek és értéküknek megfelelően – a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon gondoskodni kell.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti

a) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet;

b) a Budapest Főváros XVIII. kerület Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet;

c) a Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet;

d) a Budapest XVIII. kerület, Közdűlő út - (156103) hrsz-ú út - (156097) hrsz-ú út - 156099 hrsz-ú erdő által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet;

e) a Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

1

Módosította a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

2

Módosította a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

3

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

4

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

5

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

6

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

7

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

8

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

9

Módosította a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

10

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

11

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

12

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

13

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

14

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

15

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

16

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

17

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

18

Módosította a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

19

Beiktatta a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

20

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

21

Módosította a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

22

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

23

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

24

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

25

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

26

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

27

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

28

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

29

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

30

Beiktatta a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

31

Beiktatta a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

32

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

33

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

34

Beiktatta a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

35

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

36

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

37

Beiktatta a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

38

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

39

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

40

Beiktatta a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

41

Beiktatta a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

42

Módosította a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

43

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

44

Módosította a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

45

Beiktatta a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

46

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

47

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

48

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

49

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

50

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

51

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

52

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

53

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

54

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

55

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

56

Beiktatta a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

57

Módosította a 16/2026. (VII.28.) rendelet, hatályos: 2026. július 29-től

58

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től
59

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

60

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

61

Beiktatta a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

62

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

63

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

64

Módosította a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

65

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

66

Beiktatta a 19/2024. (XII.04.) rendelet, hatályos: 2024. december 5-től

67

Módosította a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

68

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól

69

Beiktatta a 17/2023. (VI.07.) rendelet, hatályos: 2023. június 8-tól